AMTSGERICHT STENDAL

– Insolvenzgericht –

Aktenzeichen: 7 IN 41/26

Beschlussdatum: 06.05.2026

BESCHLUSS

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

Möbelwerk Havelberg GmbH

Werftstraße 14, 39539 Havelberg, HRB 18742 AG Stendal,

vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer,

– Schuldnerin –

wird beschlossen:

1. Über das Vermögen der Schuldnerin wird gemäß § 21 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO ein allgemeines Verfügungsverbot angeordnet.

2. Frau Dr. Nora Westphal, Rechtsanwältin, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg, wird zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 22 InsO). Die vorläufige Verwalterin tritt in die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das gesamte Vermögen der Schuldnerin ein.

3. Verfügungen der Schuldnerin sind gegenüber Dritten nur wirksam, soweit die vorläufige Insolvenzverwalterin zustimmt (§ 24 Abs. 1 InsO i.V.m. §§ 81, 82 InsO).

4. Kreditinstitute, Banken und Drittschuldner der Schuldnerin werden aufgefordert, Zahlungen und Leistungen fortan nur noch an die vorläufige Insolvenzverwalterin zu erbringen.

5. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin sind für die Dauer des Sicherungsverfahrens ausgesetzt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).

6. Die Schuldnerin ist verpflichtet, der vorläufigen Insolvenzverwalterin unverzüglich alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle Geschäftsunterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 97, § 101 InsO).

7. Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat dem Gericht bis spätestens 03.06.2026 einen schriftlichen Bericht über die Vermögens- und Liquiditätslage der Schuldnerin vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere zur Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sowie zu Sanierungsmöglichkeiten Stellung zu nehmen.

Begründung

Der Gläubigerantrag der Furnier Nord GmbH vom 04.05.2026 ist zulässig und begründet. Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass gegen die Schuldnerin Forderungen aus Warenlieferungen in Höhe von 186.420,00 EUR bestehen, die trotz Mahnung und Ratenvereinbarung nicht bedient worden sind. Zur Sicherung der Masse und zur Verhinderung weiterer Vermögensabflüsse ist die Bestellung einer vorläufigen Insolvenzverwalterin mit allgemeinem Verfügungsverbot geboten. Die bestellte Verwalterin verfügt über die erforderliche Sachkunde in Insolvenzverfahren (§ 56 InsO). Ein Interessenkonflikt ist nicht ersichtlich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde statthaft (§ 34 InsO i.V.m. §§ 567 ff. ZPO). Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung beim Amtsgericht Stendal oder beim Landgericht Stendal einzulegen. Sie hat keine aufschiebende Wirkung (§ 570 Abs. 1 ZPO).

Stendal, 06. Mai 2026

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

_____

Vorsitzende Richterin am Amtsgericht

Gläubigerantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Antragstellerin: Furnier Nord GmbH, Brückenweg 7, 21337 Lüneburg

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg

Datum: 04.05.2026

Antrag

Die Furnier Nord GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Petra Großmann, stellt hiermit

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 18742, mit Sitz in 39539 Havelberg, Werftstraße 14, vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer.

Antragsbefugnis und Forderungsnachweis (§ 14 InsO)

Die Antragstellerin ist Gläubigerin der Schuldnerin aus laufenden Warenliefergeschäften. Die Antragstellerin lieferte der Schuldnerin in der Zeit von **Januar bis März 2026** Furniermaterialien und Holzwerkstoffe auf der Grundlage des Rahmenliefervertrages vom 12.06.2024. Trotz ordnungsgemäßer Leistungserbringung und fristgerechter Rechnungsstellung sind folgende Forderungen offen und fällig:

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Fälligkeit	Betrag (EUR)
FN-2026-0312	15.01.2026	14.02.2026	41.200,00
FN-2026-0387	03.02.2026	05.03.2026	52.440,00
FN-2026-0441	17.02.2026	19.03.2026	38.780,00
FN-2026-0509	10.03.2026	09.04.2026	54.000,00
Gesamt			**186.420,00**

Die Forderungen sind fällig, einredefrei und nicht durch Sicherheiten gedeckt. Kopien der Rechnungen und Lieferscheine sind beigefügt (Anlagen 1–8).

Insolvenzgrund: Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig im Sinne des § 17 InsO. Sie ist nicht in der Lage, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Dies ergibt sich aus folgenden Umständen:

1. Erfolgloser Mahnlauf

Die Antragstellerin mahnte die offenen Beträge zunächst mit Zahlungserinnerung vom 18.03.2026, sodann mit förmlicher Mahnung vom 26.03.2026 und schließlich mit Letztmahnung vom 10.04.2026 an. Auf die Letztmahnung reagierte der Geschäftsführer der Schuldnerin per E-Mail vom 12.04.2026 mit der Erklärung, er könne derzeit "keine Zahlung in Aussicht stellen" und bitte um Geduld.

2. Gescheiterter Ratenplan

Am 15.03.2026 schlossen die Parteien eine Ratenzahlungsvereinbarung. Danach verpflichtete sich die Schuldnerin zur Zahlung von jeweils 18.000,00 EUR am 05.03.2026, 20.03.2026 und 05.04.2026 sowie zur vollständigen Begleichung des Restsaldos bis 30.04.2026. Die erste Rate wurde am 05.03.2026

geleistet. Die zweite Rate vom 20.03.2026 wurde nach einer Rücklastschrift vom 22.03.2026 erst am 01.04.2026 erneut überwiesen. Die dritte Rate und der Restsaldo blieben vollständig aus.

3. Weitere Zahlungsausfälle

Nach Marktrecherche und Gesprächen in der Branche hat die Antragstellerin Kenntnis erlangt, dass weitere Lieferanten der Schuldnerin ebenfalls offene Forderungen aus dem ersten Quartal 2026 haben und die Schuldnerin auch dort Zahlungen eingestellt hat.

4. Wirtschaftliche Lage

Aus den der Antragstellerin vorliegenden Jahresabschlüssen ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 ein erheblicher Jahresverlust bei gleichzeitig negativem Eigenkapital laut vorläufigen Zahlen. Die Bilanzsumme schrumpfte zuletzt deutlich. Die Schuldnerin beschäftigt ca. 38 Mitarbeiter; es ist davon auszugehen, dass Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuern aus den letzten Monaten ebenfalls rückständig sind.

Antrag auf Sicherungsmaßnahmen (§ 21 InsO)

Gleichzeitig wird beantragt, zur Sicherung der Masse bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens folgende Sicherungsmaßnahmen anzuordnen:

1. Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters;
2. Anordnung des allgemeinen Verfügungsverbots gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO;
3. Untersagung bzw. Einstellung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).

Glaubhaftmachung

Die Voraussetzungen des § 14 InsO werden glaubhaft gemacht durch:

- Anlage 1–8: Rechnungen und Lieferscheine Januar–März 2026
- Anlage 9: Mahnung vom 18.03.2026
- Anlage 10: Mahnung vom 26.03.2026
- Anlage 11: Letztmahnung vom 10.04.2026
- Anlage 12: E-Mail Geschäftsführer Tim Brauer vom 12.04.2026
- Anlage 13: Ratenplan vom 15.03.2026 mit Buchungsbelegen
- Anlage 14: Rücklastschriftbeleg 22.03.2026

Kostenvorschuss

Die Antragstellerin ist bereit, den gerichtlich festzusetzenden Kostenvorschuss nach Aufforderung durch das Gericht zu zahlen (§ 26 Abs. 4 InsO).

Lüneburg, 04.05.2026

Furnier Nord GmbH

gez. Petra Großmann, Geschäftsführerin

Anlagen: 14 Stück, in Kopie beigefügt

Schuldnerfragebogen – Möbelwerk Havelberg GmbH

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Ausgefüllt durch: Tim Brauer (Geschäftsführer)

Aufnahmedatum: 07.05.2026 (Erstgespräch mit vorläufiger Insolvenzverwalterin Dr. Westphal)

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Merkmal	Angabe
Firma	Möbelwerk Havelberg GmbH
Sitz	Werftstraße 14, 39539 Havelberg
Handelsregisternummer	HRB 18742, AG Stendal
Gründungsjahr	2009
Gesellschafter	Tim Brauer 80 %, Hildegard Schiemann 20 %
Geschäftsführer	Tim Brauer (alleinvertretungsberechtigt)
Unternehmensgegenstand	Herstellung von Objektmöbeln (Hotelzimmer, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser)
Betriebsfläche	Werftstraße 14: Büro und Halle 1–3 gesamt ca. 4.200 m² (Miete)
Letzter gebilligter Jahresabschluss	31.12.2024 (vorläufig, nicht testiert)

B. Beschäftigung und Personal

Anzahl Arbeitnehmer (Stand 04.05.2026)	38 (davon 4 in Elternzeit, 2 in Kurzarbeit)
Lohnzahlungen rückständig seit	März 2026 (Bruttolohn ca. 118.000 EUR/Monat)
Lohnabrechnungen aktuell?	Ja, bis einschließlich Februar 2026
Tarifvertrag	Nein, individuelle Verträge; orientiert an HolzTarif Sachsen-Anhalt
Betriebsrat	Nein
Schlüsselpersonal für Fortführung	Lea Kruse (Produktionsleitung), Martin Ortner (CNC), Sana Yildiz (Buchhaltung)

C. Bankkonten und Zahlungsverkehr

Bank	IBAN (anonymisiert)	Art	Saldo 04.05.2026	Sicherheiten
Havelbank eG	DE8X XXXX 1234	Geschäftskonto	12.880,00 EUR	Globalzession; Sicherungsübereignung Maschinen
Ostmark Sparkasse	DE4X XXXX 5678	Betriebsmittelkonto	6.770,00 EUR	Pfandrecht Kontoguthaben
Barkasse	–	Petty Cash	1.240,00 EUR	–

- Kontokorrentlinie Havelbank: 250.000 EUR (voll ausgeschöpft)
- Darlehen Havelbank: 480.000 EUR Restvaluta per 30.04.2026
- Kündigung Kreditlinie durch Havelbank angekündigt, Schreiben vom 28.04.2026

D. Wichtigste Verbindlichkeiten

Gläubiger	Art	geschätzter Betrag (EUR)	Fälligkeit
Havelbank eG	Darlehen + Kontokorrent	480.000	fällig
Finanzamt Stendal	USt + LSt rückständig	92.340	März–April 2026
AOK Sachsen-Anhalt	SV-Beiträge	61.200	März–April 2026
Furnier Nord GmbH	Warenlieferung	186.420	Jan.–März 2026
Sonstige Lieferanten (ca.	Materiallieferungen	143.200	Jan.–April 2026

14)			
Arbeitnehmer (Lohnrückstand)	2 Monate Lohn	236.000	März–April 2026
Gesellschafter Tim Brauer	Gesellschafterdarlehen	120.000	nachrangig
Mietrückstand Halle	Vermieter Havelstrom GbR	36.000	Feb.–April 2026

E. Aktiva und Sicherheiten

Maschinen und Anlagen (laut Anlagenverzeichnis)

Asset	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheitenverhältnis
CNC-Fräse Homag BMG 612	210.000	135.000	Sicherungsübereignung Havelbank eG
Lackierkabine Rippert L80	82.000	44.000	Eigentum lt. Aussage GF frei
Transporter MAN TGE 3.180	31.000	18.000	Leasingfinanzierung (streitig)
Schleifmaschine Böhler BSM	14.000	7.000	frei
Sonstiges Werkzeug/Kleinmasch.	9.000	3.500	frei

Forderungen und Warenlager

Position	Buchwert (EUR)	Bemerkung
Kundenforderungen brutto	214.000	davon ca. 42.000 EUR streitig
Warenlager Holz/Beschläge	87.000	Eigentumsvorbehalte nicht geprüft
Halbfertige Erzeugnisse	63.000	Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund
Kautionserstattung Halle	12.000	erwartet bei Kündigung

F. Buchführung und Bilanz

Buchhaltung geführt bis	Februar 2026 (Fibu; März/April nur Belege unsortiert)
Letzte Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)	Januar 2026
Jahresabschluss 2024	vorl. Entwurf, kein Testat
Jahresabschluss 2025	nicht erstellt
Steuerberater	Kanzlei Hellmann & Partner, Stendal, Mandat ruht seit März 2026

G. Laufende Aufträge und Kundenbeziehungen

Auftraggeber	Auftragsvolumen (EUR)	Status	Ablieferung
Pflegeheim Elbaue, Jerichow	148.000	ca. 65 % gefertigt	30.06.2026
Hotel Speicherstadt, Hamburg	82.000	ca. 40 % gefertigt	15.07.2026
Klinikverbund Prignitz	91.000	Materialeinkauf erfolgt	31.08.2026

H. Mögliche Anfechtungstatbestände / Besondere Ereignisse

Der Geschäftsführer gibt auf Nachfrage an:

- **20.03.2026:** Zahlung 18.000 EUR an Furnier Nord GmbH (zweite Ratenplanrate nach Mahndruck und Rücklastschrift).

- **02.04.2026:** Sondertilgung 35.000 EUR an Havelbank eG auf Drängen der Bank nach Androhung sofortiger Kontosperrung.
- **11.04.2026:** Rückzahlung von 12.500 EUR an Gesellschafter Tim Brauer als Teil-Rückführung eines privaten Darlehens.
- **29.04.2026:** Zahlung 9.500 EUR an Brauer Holding UG (Managementfee, GF als mittelbarer Begünstigter – eigene Angabe GF).

I. Angabe zu Eigenverwaltungswunsch

Der Geschäftsführer hat am 05.05.2026 mündlich Interesse an einer Eigenverwaltung geäußert. Der Finanzplan, den er vorlegte, deckt nur die nächsten 10 Tage ab und enthält keine Sanierungsmaßnahmen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin wertet diesen als nicht ausreichend im Sinne des § 270a InsO.

J. Unterschrift

Der Geschäftsführer erklärt, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und sich der strafrechtlichen Folgen unrichtiger Angaben bewusst zu sein (§ 97 InsO).

Havelberg, 07.05.2026

Tim Brauer

Geschäftsführer Möbelwerk Havelberg GmbH

Aufgenommen durch:

Dr. Nora Westphal

Vorläufige Insolvenzverwalterin

Datei: 04_liquiditaetsstatus_bank_opos.csv

stichtag

2026-04-10

liquide_mittel

42300.00

havelbank_guthaben

28800.00

ostmark_guthaben

12200.00

barkasse

1300.00

fällige_verbindlichkeiten

612100.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

74400.00

davon_lieferanten

371900.00

davon_sonstige

47800.00

kurzfristig_realisierbar

82000.00

luecke

487800.00

bemerkung

Vor Ratenplanrate Furnier Nord

stichtag

2026-04-17

liquide_mittel

38420.00

havelbank_guthaben

26100.00

ostmark_guthaben

11080.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

642300.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

74400.00

davon_lieferanten

391900.00

davon_sonstige

58000.00

kurzfristig_realisierbar

79000.00

luecke

524880.00

bemerkung

Nach Ratenplanzahlung 18 TEUR

---

stichtag

2026-04-24

liquide_mittel

24110.00

havelbank_guthaben

17400.00

ostmark_guthaben

6210.00

barkasse

500.00

fällige_verbindlichkeiten

688900.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

81200.00

davon_lieferanten

430700.00

davon_sonstige

59000.00

kurzfristig_realisierbar

76000.00

luecke

588790.00

bemerkung

Sondertilgung Havelbank 35 TEUR abgegangen

---

stichtag

2026-05-01

liquide_mittel

19650.00

havelbank_guthaben

13800.00

ostmark_guthaben

5370.00

barkasse

480.00

fällige_verbindlichkeiten

731200.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

85300.00

davon_lieferanten

463900.00

davon_sonstige

64000.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

642550.00

bemerkung

Kein Lieferant mehr bereit ohne Vorkasse

---

stichtag

2026-05-04

liquide_mittel

20890.00

havelbank_guthaben

12880.00

ostmark_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

738400.00

davon_lohn

236000.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

138160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Antragsdatum; Konten eingefroren durch vorläufige IV

---

stichtag

2026-05-07

liquide_mittel

20890.00

havelbank_guthaben

12880.00

ostmark_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

738400.00

davon_lohn

236000.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

138160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Kassensturz IV; identisch mit 04.05.

---

stichtag

2026-05-10

liquide_mittel

47390.00

havelbank_guthaben

36190.00

ostmark_guthaben

9960.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

494400.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

130160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

447010.00

bemerkung

Insolvenzgeld-Vorfinanzierung 236 TEUR eingegangen; Lohn März/Apr ausbezahlt

---

stichtag

2026-05-21

liquide_mittel

31200.00

havelbank_guthaben

21400.00

ostmark_guthaben

9800.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

201000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

66660.00

kurzfristig_realisierbar

18400.00

luecke

151400.00

bemerkung

Ende Fortführung; Erlöse Pflegeheim und Hotel eingegangen

---

stichtag

2026-06-12

liquide_mittel

31200.00

havelbank_guthaben

21400.00

ostmark_guthaben

9800.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

201000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

66660.00

kurzfristig_realisierbar

18400.00

luecke

151400.00

bemerkung

Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeiten 96 TEUR fällig

stichtag

2026-07-15

liquide_mittel

68400.00

havelbank_guthaben

48000.00

ostmark_guthaben

20400.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

96000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

21000.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

33000.00

kurzfristig_realisierbar

0.00

luecke

27600.00

bemerkung

Maschinenkauf-Anzahlung 50 TEUR eingegangen

---

stichtag

2026-08-01

liquide_mittel

249200.00

havelbank_guthaben

180000.00

ostmark_guthaben

69200.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

96000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

21000.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

33000.00

kurzfristig_realisierbar

0.00

luecke

0.00

bemerkung

EML-Zahlung Maschinenblock 237 TEUR eingegangen; Masseverbindlichkeiten beglichen

---

Anlageverzeichnis – Maschinen und Anlagen

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Stichtag der Aufnahme: 08.05.2026

Standort: Werftstraße 14, 39539 Havelberg (Hallen 1–3 sowie Außengelände)

A. Maschinen und Produktionsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Hersteller / Modell	Baujahr	Seriennummer	Standort	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheit	Bemerkung
M-01	CNC-Bearbeitungszentrum	Homag BMG 612	2019	HBG-2019-4471	Halle 2	210.000	135.000	SÜ Havelbank eG	Sehr guter Zustand, Wartung März 2026
M-02	Lackierkabine	Rippert L80	2016	RP-16-8833	Halle 3	82.000	44.000	frei (laut GF)	Filtersätze zu erneuern, Wert gemindert
M-03	Breitbandschleifmaschine	Böhler BSM-240	2017	BSM-9012	Halle 2	14.000	7.000	frei	Schleifbänder altersbedingt abgenutzt
M-04	Kantenanleimmaschine	Holzher Sprint 1320	2020	H1320-7721	Halle 1	38.000	24.000	SÜ Havelbank eG	Neuwertig, Originalverpackung Zubehör
M-05	Plattenaufteilsäge	Altendorf F 45	2015	AF45-3341	Halle 1	22.000	11.500	frei	Sägeblätter erneuerungsbedürftig
M-06	Absauganlage	Höcker Polytechnik ACS-180	2018	HPA-2018-1192	Halle 1–3	16.000	9.500	frei	Zentralanlage, an Gebäude montiert
M-07	Kompressor	Kaeser SK 26	2017	KSK-7741	Technikraum	6.500	3.200	frei	
M-08	Schweißanlage	Fronius TPS 400i	2021	FR-TPS-9901	Halle 3	8.200	5.500	frei	

Zwischensumme Maschinen: Buchwert **396.700 EUR** / Erwarteter Erlös **239.700 EUR**

B. Fahrzeuge und Transportmittel

Nr.	Bezeichnung	Hersteller / Modell	Baujahr	Zulassungsnummer	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheit	Bemerkung
F-01	Kastenwagen	MAN TGE 3.180	2022	SDL-MH 821	31.000	18.000	Leasing Würtl-Leasing GmbH (streitig)	Leasingvertrag läuft bis 05/2027; Verwertung nur nach Klärung
F-02	Kleintransporter	Volkswagen Crafter 35	2018	SDL-MW 204	12.500	7.800	frei	Rost am Unterboden, TÜV 10/2026
F-03	Gabelstapler	Still RX 20-16	2020	–	18.000	12.500	SÜ Havelbank eG	Elektrostapler, Batterie 80 %

Zwischensumme Fahrzeuge: Buchwert **61.500 EUR** / Erwarteter Erlös **38.300 EUR**

C. Büroausstattung und IT

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Buchwert gesamt (EUR)	Erwarteter Erlös gesamt (EUR)	Bemerkung
B-01	Workstations / PCs	14	18.000	4.500	Alter 2–5 Jahre
B-02	Server (lokales NAS)	1	4.200	1.200	Datensicherung sichergestellt
B-03	Büromöbel (Großraum)	gesamt	6.800	1.800	Gebrauchtzustand
B-04	CAD-Workstation (2×)	2	9.600	4.000	Hochwertig, guter Zustand

Zwischensumme Büro/IT: Buchwert **38.600 EUR** / Erwarteter Erlös **11.500 EUR**

D. Gesamtübersicht

Kategorie	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherungsstatus
Maschinen	396.700	239.700	teilweise SÜ Havelbank
Fahrzeuge	61.500	38.300	teilweise Leasing/SÜ
Büro / IT	38.600	11.500	frei
Gesamt	**496.800**	**289.500**	

E. Hinweise zur Bewertung und offene Punkte

1. **Sicherungsübereignung Havelbank eG:** Die Havelbank eG behauptet, eine wirksame Sicherungsübereignung an CNC-Fräse (M-01), Kantenanleimmaschine (M-04) und Gabelstapler (F-03) zu haben. Sicherungsübereignungsvertrag vom 14.03.2022 ist beizuziehen und auf Bestimmtheit zu prüfen.

2. **Leasing MAN TGE (F-01):** Würtl-Leasing GmbH hat mit Schreiben vom 05.05.2026 den Herausgabeanspruch angemeldet. Es ist zu prüfen, ob der Leasingvertrag wirksam ist und ob das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber liegt. Verwertung vorläufig ausgesetzt.
3. **Eigentumsvorbehalte Lieferanten:** Holzlieferant Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt am Warenlager. Prüfung ausstehend, daher Warenlager hier nicht als freie Masse ausgewiesen (→ gesonderte Liste Eigentumsvorbehalte).
4. **Gutachter:** Ein Maschinenbewerter (Dipl.-Ing. Karlheinz Schütte, öbv Sachverständiger) wurde für die Bewertung der Hauptmaschinen beauftragt. Gutachten erwartet bis 25.05.2026.
5. **Immobilien:** Die Schuldnerin ist Mieterin; kein Grundbesitz. Kautionsrückzahlungsanspruch (ca. 12.000 EUR) ist als Forderung zu aktivieren.

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 08.05.2026

Anlagen: Maschinenliste aus Schuldnerfragebogen (Anlage 2), Sicherungsübereignungsvertrag Havelbank (Anlage 3)

Datei: 06_personalliste_insolvenzgeld.csv

nr: 1

name: Lea Kruse

funktion: Produktionsleitung

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2014-03-01

brutto_monat: 5200.00

rueckstand_maerz: 5200.00

rueckstand_april: 5200.00

fortfuehrung_kritisch: ja

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

---

nr: 2

name: Martin Ortner

funktion: CNC-Bediener

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2017-07-15

brutto_monat: 3900.00

rueckstand_maerz: 3900.00

rueckstand_april: 3900.00

fortfuehrung_kritisch: ja

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

---

nr: 3

name: Sana Yildiz

funktion: Buchhaltung / Rechnungswesen

abteilung: Verwaltung

einstellungsdatum: 2019-01-01

brutto_monat: 3400.00

rueckstand_maerz: 3400.00

rueckstand_april: 3400.00

fortfuehrung_kritisch: ja

kuendigung_datum: 2026-06-30

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Unterstützt IV bis Verfahrensabschluss

---

nr: 4

name: Klaus Bremer

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2011-05-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 5

name: Jana Tietze

funktion: Schreinergesellin

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2020-09-01

brutto_monat: 3100.00

rueckstand_maerz: 3100.00

rueckstand_april: 3100.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 6

name: Andreas Hofmann

funktion: Lackierer

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2013-02-01

brutto_monat: 3300.00

rueckstand_maerz: 3300.00

rueckstand_april: 3300.00

fortfuehrung_kritisch: ja

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Fortführung Lackierarbeiten Hotel Speicherstadt

---

nr: 7

name: Bettina Reinhold

funktion: Einkauf / Disposition

abteilung: Verwaltung

einstellungsdatum: 2016-08-01

brutto_monat: 3500.00

rueckstand_maerz: 3500.00

rueckstand_april: 3500.00

fortfuehrung_kritisch: ja

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Koordiniert Vorkasselieferung Furnier

---

nr: 8

name: Frank Wollmann

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2015-03-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 9

name: Sandra Meissner

funktion: Schreinergesellin

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2021-04-01

brutto_monat: 3100.00

rueckstand_maerz: 3100.00

rueckstand_april: 3100.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 10

name: Dietmar Lutz

funktion: Lagerleiter

abteilung: Lager

einstellungsdatum: 2010-11-01

brutto_monat: 3800.00

rueckstand_maerz: 3800.00

rueckstand_april: 3800.00

fortfuehrung_kritisch: ja

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Warenlager; kritisch für EV-Klärung

---

nr: 11

name: Hanna Schulz

funktion: Vertriebsinnenddienst

abteilung: Vertrieb

einstellungsdatum: 2018-03-01

brutto_monat: 3400.00

rueckstand_maerz: 3400.00

rueckstand_april: 3400.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 12

name: René Körber

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2012-06-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 13

name: Monika Braun

funktion: Sekretariat / Assistenz

abteilung: Verwaltung

einstellungsdatum: 2009-07-01

brutto_monat: 2900.00

rueckstand_maerz: 2900.00

rueckstand_april: 2900.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 14

name: Tobias Kluge

funktion: CNC-Bediener

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2019-05-01

brutto_monat: 3700.00

rueckstand_maerz: 3700.00

rueckstand_april: 3700.00

fortfuehrung_kritisch: ja

kuendigung_datum: 2026-06-30

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Fertigstellung Klinikverbund-Halbfabrikate

---

nr: 15

name: Petra Naumann

funktion: Schreinergesellin

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2022-01-01

brutto_monat: 3100.00

rueckstand_maerz: 3100.00

rueckstand_april: 3100.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 16

name: Werner Stüber

funktion: Haustechnik / Instandhaltung

abteilung: Technik

einstellungsdatum: 2008-01-01

brutto_monat: 3500.00

rueckstand_maerz: 3500.00

rueckstand_april: 3500.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 17

name: Inga Vogt

funktion: Konstruktion / CAD

abteilung: Planung

einstellungsdatum: 2017-09-01

brutto_monat: 4200.00

rueckstand_maerz: 4200.00

rueckstand_april: 4200.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 18

name: Carsten Held

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2016-04-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 19

name: Luisa Beckmann

funktion: Schreinergesellin

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2023-02-01

brutto_monat: 3100.00

rueckstand_maerz: 3100.00

rueckstand_april: 3100.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Noch in Probezeit – Sonderkündigung möglich

---

nr: 20

name: Steffen Grothe

funktion: Staplerfahrer / Lager

abteilung: Lager

einstellungsdatum: 2013-11-01

brutto_monat: 3200.00

rueckstand_maerz: 3200.00

rueckstand_april: 3200.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 21

name: Miriam Henkel

funktion: Schreinergesellin

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2020-06-01

brutto_monat: 3100.00

rueckstand_maerz: 3100.00

rueckstand_april: 3100.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 22

name: Olaf Prange

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2011-08-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 23

name: Kerstin Weiss

funktion: Buchhaltung Hilfskraft

abteilung: Verwaltung

einstellungsdatum: 2021-10-01

brutto_monat: 2600.00

rueckstand_maerz: 2600.00

rueckstand_april: 2600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 24

name: Thorsten Mast

funktion: Fahrer / Logistik

abteilung: Logistik

einstellungsdatum: 2015-05-01

brutto_monat: 3100.00

rueckstand_maerz: 3100.00

rueckstand_april: 3100.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 25

name: Anke Ziemann

funktion: Schreinergesellin

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2019-07-01

brutto_monat: 3100.00

rueckstand_maerz: 3100.00

rueckstand_april: 3100.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 26

name: Georg Beier

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2010-03-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 27

name: Nina Küster

funktion: Konstruktion / CAD

abteilung: Planung

einstellungsdatum: 2020-03-01

brutto_monat: 4000.00

rueckstand_maerz: 4000.00

rueckstand_april: 4000.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 28

name: Thomas Haase

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2014-09-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 29

name: Katharina Wolff

funktion: Vertrieb Außendienst

abteilung: Vertrieb

einstellungsdatum: 2016-01-01

brutto_monat: 4500.00

rueckstand_maerz: 4500.00

rueckstand_april: 4500.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Provisionsansprüche zu prüfen

---

nr: 30

name: Lars Ritter

funktion: Lackierer

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2018-06-01

brutto_monat: 3300.00

rueckstand_maerz: 3300.00

rueckstand_april: 3300.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 31

name: Claudia Stern

funktion: Auszubildende Tischlerin

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2024-09-01

brutto_monat: 800.00

rueckstand_maerz: 800.00

rueckstand_april: 800.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Ausbildungsverhältnis; Insolvenzgeldanspruch dem Grunde nach wie bei anderen Arbeitnehmern mit der Bundesagentur für Arbeit prüfen

---

nr: 32

name: Patrick Lange

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2013-04-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: Elternzeit (zurückgekehrt April 2026)

---

nr: 33

name: Ute Müller

funktion: Assistenz Geschäftsführung

abteilung: Verwaltung

einstellungsdatum: 2011-01-01

brutto_monat: 3200.00

rueckstand_maerz: 3200.00

rueckstand_april: 3200.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 34

name: Simon Franke

funktion: IT-Systemadministration

abteilung: IT

einstellungsdatum: 2020-01-01

brutto_monat: 3800.00

rueckstand_maerz: 3800.00

rueckstand_april: 3800.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 35

name: Isabel Gruber

funktion: Einkauf

abteilung: Verwaltung

einstellungsdatum: 2017-02-01

brutto_monat: 3300.00

rueckstand_maerz: 3300.00

rueckstand_april: 3300.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 36

name: Jens Kroll

funktion: Schreiner

abteilung: Produktion

einstellungsdatum: 2009-05-01

brutto_monat: 3600.00

rueckstand_maerz: 3600.00

rueckstand_april: 3600.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

---

nr: 37

name: Eva Lühr

funktion: Buchhalterin

abteilung: Verwaltung

einstellungsdatum: 2015-09-01

brutto_monat: 3500.00

rueckstand_maerz: 0.00

rueckstand_april: 3500.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

bemerkung: März bereits ausgezahlt vor Eintritt ZU

---

nr: 38

name: Michael Dorn

funktion: Kraftfahrer / Kurier

abteilung: Logistik

einstellungsdatum: 2016-07-01

brutto_monat: 3100.00

rueckstand_maerz: 3100.00

rueckstand_april: 3100.00

fortfuehrung_kritisch: nein

kuendigung_datum: 2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt: ja

Kassensturz und Betriebsfortführungsanalyse

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Datum: 07.–09.05.2026

A. Kassensturz – Stichtag 07.05.2026

Barmittel und Bankguthaben

Position	Betrag (EUR)	Quelle
Barkasse Büro	1.240,00	Kassenbestand gezählt, quittiert durch GF
Havelbank eG – Geschäftskonto	12.880,00	Online-Banking-Einsicht 07.05.2026, 09:12 Uhr
Ostmark Sparkasse – Betriebsmittelkonto	6.770,00	Online-Banking-Einsicht 07.05.2026, 09:20 Uhr
Summe verfügbare Liquidität	**20.890,00**	

Die Konten wurden mit Bestellung der vorläufigen Insolvenzverwalterin eingefroren (Mitteilung an beide Banken per Fax und E-Mail am 06.05.2026, 16:30 Uhr). Neue Verfügungen werden nur nach Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin ausgeführt.

Offene Kundenforderungen (kurzfristig realisierbar)

Debitor	Rechnungsnr.	Fälligkeit	Betrag (EUR)	Bemerkung
Pflegeheim Elbaue, Jerichow	AHB-2026-0118	30.04.2026	28.500	überfällig, telefonisch zugesagt
Hotel Speicherstadt, Hamburg	AHB-2026-0099	15.04.2026	19.200	überfällig, Zahlung angekündigt
Klinikverbund Prignitz	AHB-2026-0131	20.05.2026	34.300	noch nicht fällig, Bonitätsbewertung gut

Kurzfristig einzahlbar (geschätzt): ca. **69.000 EUR** in den nächsten 4 Wochen

B. Offene Verbindlichkeiten – Sofortbedarf

Verbindlichkeit	Betrag (EUR)	Priorität
Lohnrückstand März 2026 (38 MA)	118.000	hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung)
Lohnrückstand April 2026 (38 MA)	118.000	hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung)
Lieferant Vorkasse (Furnierlieferung)	22.000	mittel (Fortführungserfordernis)
Mietrückstand Halle (Feb.–Apr. 2026)	36.000	mittel
Finanzamt – USt März/April	52.340	hoch (keine Aussetzung ohne Antrag)
Sonstige Lieferanten kurzfristig	31.200	niedrig

C. Betriebsfortführungsanalyse

C.1 Fortführungsszenarien

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat drei Szenarien bewertet:

Szenario 1 – Sofortstopp:

Produktionsstilllegung ab 08.05.2026. Masseeffekt: Lohnkosten sofort gestoppt. Negative Effekte: Kundenforderungen Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt drohen zu verfallen (Vertragsrücktritt möglich), Warenlager verliert durch fehlende Fertigstellung ca. 40 % Wert. Masseeinbuße geschätzt: 55.000–80.000 EUR.

Szenario 2 – Kurzfortführung (2 Wochen bis 21.05.2026):

Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Vorkasse für Furnierlieferung erforderlich (22.000 EUR). Erlöspotenzial aus Fertigstellung: ca. 48.000 EUR Nettomarge. Insolvenzgeldvorfinanzierung schließt Lohnlücke. Personalabbau nach Fortführungsende koordiniert. **Empfehlung der vorläufigen IV.**

Szenario 3 – Verlängerte Fortführung (8 Wochen):

Zusätzlich Klinikverbund Prignitz fertigstellen. Höhere Erlöse, aber deutlich erhöhtes Risiko (Materialversorgung unsicher, Schlüsselpersonal könnte kündigen, Masseverbindlichkeiten steigen). Nicht empfohlen ohne belastbaren Finanzplan.

C.2 Maßnahmen für Szenario 2

Maßnahme	Zuständig	Frist	Status
Insolvenzgeldvorfinanzierung beantragen	Dr. Westphal	09.05.2026	eingeleitet
Furnierlieferung Vorkasse genehmigen	Dr. Westphal	09.05.2026	genehmigt
Kunden Pflegeheim und Hotel informieren	GF Brauer + IV	09.05.2026	erfolgt
Personalversammlung Mitarbeiter	IV mit Betriebsbeauftragtem	10.05.2026	geplant
Produktionsstopp Klinikverbund mitteilenCopy	IV	11.05.2026	vorbereitet
Abschluss Fortführung und Lagerreinigung	Produktion	21.05.2026	geplant

C.3 Fortführungsbudget

Einzahlungen	**EUR**
Zahlung Pflegeheim Elbaue (erwartet)	28.500
Teilzahlung Hotel Speicherstadt	19.200
Insolvenzgeldvorfinanzierung (Lohnrückstand März/April)	236.000
Summe Einzahlungen	**283.700**
Auszahlungen	**EUR**
Löhne März (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt)	118.000
Löhne April (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt)	118.000
Furnierlieferung Vorkasse	22.000
Strom und Energie Fortführung	4.800
Maschinenmiete Schwerlaststapler (ext.)	1.200
Summe Auszahlungen	**264.000**

Netto-Masseeffekt Fortführung (geschätzt): +19.700 EUR

(zzgl. vermiedener Wartwertabfall und Erhalt Kundenforderungen ca. 31.400 EUR – Gesamteffekt ca. 51.100 EUR)

D. Entscheidung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin entscheidet sich für **Szenario 2 (Kurzfortführung bis 21.05.2026)**. Die Betriebsfortführung ist mit Zustimmung des Gerichts (mündliche Rückkopplung am 08.05.2026) aufgenommen. Ein förmlicher Bericht an das Insolvenzgericht erfolgt mit dem Eröffnungsgutachten.

Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 09.05.2026

Datei: 09_tabellenpruefung_stichprobe.csv

lfd_nr: 1

gläubiger: Furnier Nord GmbH

angemeldet_eur: 186420.00

festgestellt_eur: 186420.00

bestritten_eur: 0.00

grund: Warenlieferung Jan-Mrz 2026

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: ja

pruefungsergebnis: feststellen

notiz_anfechtung: A-1 und A-5 prüfen (18 TEUR und 18 TEUR)

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-20

---

lfd_nr: 2

gläubiger: Havelbank eG

angemeldet_eur: 483200.00

festgestellt_eur: 483200.00

bestritten_eur: 0.00 (absond.)

grund: Darlehen + Zinsen

rang: § 38/§ 50 InsO

belege_vollständig: teilweise (Sicherheitenvertrag)

pruefungsergebnis: vorläufig Absonderung anerkannt

notiz_anfechtung: Sondertilgung A-2 (35 TEUR) anfechtbar; SÜ-Wirksamkeit klären

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-20

---

lfd_nr: 3

gläubiger: Finanzamt Stendal

angemeldet_eur: 92340.00

festgestellt_eur: 92340.00

bestritten_eur: 0.00

grund: USt und LSt Jan-Apr 2026

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: ja (Steuerbescheide)

pruefungsergebnis: feststellen

notiz_anfechtung: Lohnsteuerzahlung 25.04. ggf. § 130

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-21

---

lfd_nr: 4

gläubiger: AOK Sachsen-Anhalt

angemeldet_eur: 61200.00

festgestellt_eur: 61200.00

bestritten_eur: 0.00

grund: SV-Beiträge Mrz/Apr 2026

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: ja (Beitragsnachweis)

pruefungsergebnis: feststellen

notiz_anfechtung: keine

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-21

---

lfd_nr: 5

gläubiger: M. Kordes

angemeldet_eur: 7800.00

festgestellt_eur: 0.00

bestritten_eur: 7800.00

grund: Provision/vbuH

rang: § 38/§ 302 InsO

belege_vollständig: nein (kein Vertrag)

pruefungsergebnis: bestreiten

notiz_anfechtung: keine

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-22

---

lfd_nr: 6

gläubiger: Prignitz Forst KG

angemeldet_eur: 43700.00

festgestellt_eur: 43700.00

bestritten_eur: 0.00

grund: Holzlieferungen Q1/2026

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: ja

pruefungsergebnis: feststellen

notiz_anfechtung: EV-Klärung läuft gesondert; Anfechtung nicht erkennbar

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-22

---

lfd_nr: 7

gläubiger: Holzbauer GmbH und Co KG

angemeldet_eur: 28100.00

festgestellt_eur: 28100.00

bestritten_eur: 0.00

grund: Holzwerkstofflieferungen

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: ja

pruefungsergebnis: feststellen

notiz_anfechtung: keine

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-22

---

lfd_nr: 8

gläubiger: Beschlagwerk Elbe AG

angemeldet_eur: 19440.00

festgestellt_eur: 19440.00

bestritten_eur: 0.00

grund: Beschlaglieferungen

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: ja

pruefungsergebnis: feststellen

notiz_anfechtung: keine

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-22

---

lfd_nr: 9

gläubiger: Havelstrom GbR

angemeldet_eur: 48000.00

festgestellt_eur: 48000.00

bestritten_eur: 0.00

grund: Mietrückstand Feb-Apr 2026

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: ja (Mietvertrag)

pruefungsergebnis: feststellen

notiz_anfechtung: keine

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-23

---

lfd_nr: 10

gläubiger: Arbeitnehmer gesamt (38 Einzelanmeldungen)

angemeldet_eur: 236000.00

festgestellt_eur: 236000.00

bestritten_eur: 0.00

grund: Lohnrückstand/Urlaubsabgeltung

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: ja (Lohnabrechnungen)

pruefungsergebnis: feststellen

notiz_anfechtung: InsGeld-Vorauszahlung durch BA verrechnet; Nettoansprüche in Tabelle

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-23

---

lfd_nr: 11

gläubiger: Wuertl-Leasing GmbH

angemeldet_eur: 22800.00

festgestellt_eur: 11200.00

bestritten_eur: 11600.00

grund: Schadensersatz Leasingvertrag MAN TGE

rang: § 38 InsO

belege_vollständig: teilweise

pruefungsergebnis: teilweise feststellen

notiz_anfechtung: kein Anfechtungstatbestand; Leasingvertrag noch zu prüfen

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-24

---

lfd_nr: 12

gläubiger: Tim Brauer

angemeldet_eur: 120000.00

festgestellt_eur: 120000.00

bestritten_eur: 0.00

grund: Gesellschafterdarlehen 2023

rang: § 39 Abs 1 Nr 5 InsO (nachrangig)

belege_vollständig: ja (Darlehensvertrag)

pruefungsergebnis: feststellen (nachrangig)

notiz_anfechtung: Rückzahlung 12500 EUR (11.04.) anfechtbar nach § 135 InsO

prueferin: Dr. Westphal

pruefungsdatum: 2026-08-24

Datei: 10_zahlungsverkehr_lieferant_bank_zeitraum.csv

Datum: 2026-03-20

Zahler: Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger: Furnier Nord GmbH

Betrag_EUR: 18000.00

Verwendungszweck: Rate 2 Ratenplan 15.03.2026

Zahlweg: Ueberweisung

Kontobezug: Havelbank eG 41 998 231

Datum: 2026-03-22

Zahler: Furnier Nord GmbH

Empfaenger: Moebelwerk Havelberg GmbH

Betrag_EUR: 18000.00

Verwendungszweck: Ruecklastschrift NSF

Zahlweg: Lastschriftruecklauf

Kontobezug: Havelbank eG 41 998 231

Datum: 2026-03-24

Zahler: Furnier Nord GmbH

Empfaenger: Moebelwerk Havelberg GmbH

Betrag_EUR: 0.00

Verwendungszweck: Mahnung Zahlungsrueckstand

Zahlweg: Postmahnung

Kontobezug: -

Datum: 2026-04-01

Zahler: Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger: Furnier Nord GmbH

Betrag_EUR: 18000.00

Verwendungszweck: Rate 2 Ratenplan (Zweitausfuehrung)

Zahlweg: Ueberweisung

Kontobezug: Havelbank eG 41 998 231

Datum: 2026-04-02

Zahler: Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger: Havelbank eG

Betrag_EUR: 35000.00

Verwendungszweck: Sondertilgung Kontokorrentkredit

Zahlweg: Ueberweisung

Kontobezug: Havelbank eG 41 998 231

Datum: 2026-04-11

Zahler: Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger: Tim Brauer

Betrag_EUR: 12500.00

Verwendungszweck: Teilrueckzahlung Gesellschafterdarlehen

Zahlweg: Ueberweisung

Kontobezug: Havelbank eG 41 998 231

Datum: 2026-04-28

Zahler: Havelbank eG

Empfaenger: Moebelwerk Havelberg GmbH

Betrag_EUR: 0.00

Verwendungszweck: Bestaetigung Sondertilgung nach Gespraech 01.04.2026

Zahlweg: Schreiben

Kontobezug: -

Datum: 2026-04-29

Zahler: Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger: Brauer Holding UG

Betrag_EUR: 9500.00

Verwendungszweck: Managementfee (ohne Vertragsunterlage)

Zahlweg: Ueberweisung

Kontobezug: Havelbank eG 41 998 231

Datum: 2026-05-04

Zahler: -

Empfaenger: -

Betrag_EUR: 0.00

Verwendungszweck: Insolvenzantragstellung

Zahlweg: Amtsgericht Stendal

Kontobezug: 7 IN 41/26

Datum: 2026-06-12

Zahler: -

Empfaenger: -

Betrag_EUR: 0.00

Verwendungszweck: Insolvenzeroeffnung

Zahlweg: Amtsgericht Stendal

Kontobezug: 7 IN 41/26

Datei: 11_15b_zahlungsanalyse.csv

datum: 2026-03-05

empfaenger: Furnier Nord GmbH

betrag_eur: 18000.00

zweck: Ratenplanrate 1

konto: Havelbank

ausnahme_15b_abs2: nein

insolvenzreife_eingetreten: nein (noch vor ZU)

bewertung_iv: vertretbar; ZU noch nicht eingetreten

status: kein Anspruch

---

datum: 2026-03-15

empfaenger: AOK Sachsen-Anhalt

betrag_eur: 24300.00

zweck: SV-Beiträge Feb 2026

konto: Ostmark

ausnahme_15b_abs2: ja

ausnahme_begruendung: Lohnnebenkosten; Sozialversicherungspflicht

insolvenzreife_eingetreten: nein

bewertung_iv: privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)

status: kein Anspruch

---

datum: 2026-03-20

empfaenger: Finanzamt Stendal

betrag_eur: 11200.00

zweck: Lohnsteuer Feb 2026

konto: Havelbank

ausnahme_15b_abs2: ja

ausnahme_begruendung: steuerrechtliche Zahlungspflicht

insolvenzreife_eingetreten: nein

bewertung_iv: privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)

status: kein Anspruch

---

datum: 2026-04-01

empfaenger: Furnier Nord GmbH

betrag_eur: 18000.00

zweck: Ratenplanrate 2 (Zweitausführung nach Rücklastschrift vom 22.03.)

konto: Havelbank

ausnahme_15b_abs2: nein

insolvenzreife_eingetreten: ja (Rücklastschrift = ZU-Beginn)

bewertung_iv: Zahlung nach Insolvenzreife ohne dokumentierte Ausnahme

status: ANSPRUCH § 15b - zu prüfen

---

datum: 2026-04-02

empfaenger: Havelbank eG

betrag_eur: 35000.00

zweck: Sondertilgung nach Kontosperrandrohung

konto: Havelbank

ausnahme_15b_abs2: nein

insolvenzreife_eingetreten: ja

bewertung_iv: Zahlung nach ZU; kein Ausnahmetatbestand

status: ANSPRUCH § 15b + § 131 Anfechtung

---

datum: 2026-04-11

empfaenger: Tim Brauer

betrag_eur: 12500.00

zweck: Rückzahlung Gesellschafterdarlehen

konto: Ostmark

ausnahme_15b_abs2: nein

insolvenzreife_eingetreten: ja

bewertung_iv: Zahlung an Gesellschafter; § 135 InsO + § 15b

status: ANSPRUCH § 15b + § 135 Anfechtung

---

datum: 2026-04-22

empfaenger: Furnier Nord GmbH

betrag_eur: 12000.00

zweck: Altlieferantenrechnung Jan 2026

konto: Havelbank

ausnahme_15b_abs2: nein

insolvenzreife_eingetreten: ja

bewertung_iv: Zahlung alter Verbindlichkeit nach ZU

status: ANSPRUCH § 15b - zu prüfen

---

datum: 2026-04-25

empfaenger: Finanzamt Stendal

betrag_eur: 8300.00

zweck: Lohnsteuer Mrz 2026

konto: Ostmark

ausnahme_15b_abs2: ja (str.)

ausnahme_begruendung: Lohnsteuerpflicht – Ausnahme umstritten nach neuerer BGH-Rspr.

insolvenzreife_eingetreten: ja

bewertung_iv: Prüfung Ausnahme § 15b Abs 2 Satz 2 – Lohnsteuer nach ZU

status: Prüfung offen

---

datum: 2026-04-29

empfaenger: Brauer Holding UG

betrag_eur: 9500.00

zweck: Managementfee ohne vertragliche Grundlage

konto: Havelbank

ausnahme_15b_abs2: nein

insolvenzreife_eingetreten: ja

bewertung_iv: Zahlung an nahestehende Person ohne Rechtsgrund; § 134 + § 15b

status: ANSPRUCH § 15b + § 133/134 Anfechtung

---

datum: 2026-05-03

empfaenger: Energie Elbe GmbH

betrag_eur: 6700.00

zweck: Strom und Gas bis 03.05.2026

konto: Ostmark

ausnahme_15b_abs2: ja (streitig)

ausnahme_begruendung: Vor Antrag und Verwalterbestellung; behauptete Aufrechterhaltung des Betriebs ist anhand Massevorteil und Alternativen zu prüfen

insolvenzreife_eingetreten: ja

bewertung_iv: Zahlung kann nicht auf Verwalterzustimmung oder § 55 InsO gestützt werden; Vereinbarkeit mit Geschäftsleitersorgfalt offen

status: Prüfung § 15b offen

---

datum: 2026-05-06

empfaenger: Havelbank eG

betrag_eur: 1200.00

zweck: Kontoführungsgebühr

konto: Havelbank

ausnahme_15b_abs2: offen

ausnahme_begruendung: Zeitpunkt von Belastung Veranlassung und Wirksamwerden der vorläufigen Verwaltung ist ungeklärt

insolvenzreife_eingetreten: ja

bewertung_iv: Kein de-minimis-Ausschluss allein wegen der Betragshöhe; Veranlassung und Massewirkung nachfordern

status: Prüfung offen

---

datum: 2026-05-08

empfaenger: Prignitz Forst KG

betrag_eur: 22000.00

zweck: Vorkasse Furnierlieferung für angeordnete Fortführung

konto: Ostmark

ausnahme_15b_abs2: ja

ausnahme_begruendung: Nach Bestellung der starken vorläufigen Verwalterin von ihr am 07.05.2026 schriftlich veranlasst; mögliche Masseverbindlichkeit nach § 55 Abs 2 InsO

insolvenzreife_eingetreten: ja

bewertung_iv: Keine Geschäftsleiterzahlung; Bestellung Verfügungsbefugnis Auftrag und Zahlung müssen belegt bleiben

status: kein § 15b-Anspruch bei belegter Veranlassung durch vorläufige Verwalterin

---

Masseverzeichnis und Verwertungsplan

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

Stichtag: 30.06.2026

A. Massebestandsübersicht

A.1 Freie Masse (ohne Absonderungsrechte Dritter)

Position	Schätzwert (EUR)	Anmerkung
Bankguthaben (beide Konten, nach Fortführung)	31.200	davon Havelbank 21.400, Ostmark 9.800
Barkasse	480	gezählt 21.05.2026
Kundenforderungen (nicht globalzediert)	18.400	Klinikverbund-Restforderung, neu nach Eröffnung
Lackierkabine Rippert L80	44.000	geschätzter Erlös, frei verwertbar
Plattenaufteilsäge Altendorf F45	11.500	frei
Breitbandschleifmaschine Böhler BSM	7.000	frei
Schleifmaschine Böhler / Werkzeug	3.500	frei
Büroausstattung / IT	11.500	frei
Kautionserstattung Halle	12.000	erwartet von Vermieter
D&O-Anspruch (§ 15b InsO)	115.000	Vergleich mit D&O-Versicherer angebahnt
Anfechtungsansprüche (geschätzt realisierbar)	41.000	(A-1 bis A-4, konservativ)
Summe freie Masse	**295.580**	

A.2 Masse mit Absonderungsrechten (§§ 50, 51 InsO)

Position	Erlös geschätzt (EUR)	Absonderungsberechtigter	Sicherheitenwert Havelbank (EUR)	Masseanteil (§ 170 InsO, 4 %) (EUR)
CNC-Fräse Homag BMG 612	135.000	Havelbank eG	135.000	5.400
Kantenanleimmaschine Holzher	24.000	Havelbank eG	24.000	960
Gabelstapler Still RX	12.500	Havelbank eG	12.500	500
Globalzedierte Forderungen	172.000	Havelbank eG	172.000	6.880
Summe Absonderungsgut	**343.500**			**13.740**

Kostenanteil der Masse (§ 171 InsO, 4 % Feststellungskosten): weitere 13.740 EUR.

Masseanteil aus Absonderungsverwertung gesamt (§ 170 f. InsO): 27.480 EUR

B. Verwertungsplan

B.1 Maschinenblock – Einzelverwertung vs. Paketverkauf

Der Gläubigerausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.06.2026 um einen Vergleich zwischen Einzelverwertung und Paketverkauf gebeten.

Option	Maschinen	Warenlager	Gesamterlös	Zeitaufwand	Empfehlung

			(EUR)		
Einzelverwertung	Ja, via Maschinenhändler EML GmbH	Nein (EV-Klärung nötig)	247.500	8–12 Wochen	Bevorzugt
Paketverkauf	Ja, inkl. Lackierkabine	Ja, wenn EVs geklärt	198.000	4 Wochen	Fallback
Online-Auktion	Nur Kleinmaschinen	Nein	22.000	3 Wochen	Ergänzung

Entscheidung: Einzelverwertung über Maschinenhändler EML GmbH (Angebot liegt vor, Mindestgebot 230.000 EUR) kombiniert mit Online-Auktion für Büro/IT und Kleinmaschinen.

B.2 Eigentumsvorbehaltsklärung (Warenlager)

- Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt (EVB) an Holzwerkstoffen (Buchwert ca. 87.000 EUR).
- EVB-Vertrag datiert auf 08.09.2023; in AGB der Prignitz Forst KG unter Ziffer 6 enthalten.
- Wirksame Einbeziehung der AGB in Lieferverträge wird derzeit geprüft.
- Vergleichsgespräch läuft: IV schlägt Ablösesumme 38.000 EUR vor (Basis: 44 % der behaupteten Warenwerte). Prignitz Forst KG hat noch nicht geantwortet.

B.3 Kundenforderungen (Globalzession Havelbank)

- Havelbank eG hat Einzugsermächtigung geltend gemacht.
- IV prüft Kollision mit verlängertem EV Prignitz Forst KG (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 InsO vs. verlängerter EV).
- Einzug erfolgt durch IV im Auftrag der Havelbank gegen 4 % Verwertungsprovision.
- Debitor Klinikverbund Prignitz: 34.300 EUR eingegangen am 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeit).

C. D&O-Police und § 15b InsO Ansprüche

Die Gesellschaft hält eine D&O-Police (Directors & Officers Liability) bei der Continentale Assekuranz AG, Deckungssumme 2.000.000 EUR, Claims-made-Basis (Meldefrist bis 30.06.2027).

Anspruchsgrundlage

Nach Auswertung der § 15b InsO Zahlungsanalyse (→ Datei 11) wurden Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife (spätestens ab 22.03.2026 – Rücklastschrift) ermittelt. Folgende Zahlungen gelten als anspruchsbegründend:

Datum	Empfänger	Betrag (EUR)	Ausnahme (§ 15b Abs. 2)
22.04.2026	Furnier Nord GmbH	12.000	fraglich
29.04.2026	Brauer Holding UG	9.500	Nein
11.04.2026	Tim Brauer	12.500	Nein (Gesellschafter)

Gesamtanspruch vorläufig: **34.000 EUR** (ggf. höher nach finaler Insolvenzreifefeststellung).

Die D&O-Versicherung hat Deckungsanfrage der IV bestätigt und Vergleichsgespräch eröffnet. Vergleichsangebot 115.000 EUR (umfasst § 15b-Ansprüche + allgemeine Geschäftsführerhaftung aus 2024/2025) liegt vor. Gläubigerausschuss wurde informiert.

D. Gesamtmasse (Prognose Stand 30.06.2026)

Quelle	Betrag (EUR)
Freie Masse	295.580
Masseanteil Absonderungsverwertung	27.480
D&O-Vergleich	115.000

Anfechtungserlöse (geschätzt)	41.000
Prognostizierte Gesamtmasse	**479.060**

Verfahrenskosten und IV-Vergütung (§§ 54, 63 ff. InsO): geschätzt ca. 95.000 EUR.

Verbleibende Verteilungsmasse: ca. **384.060 EUR**

Festgestellte ungesicherte Forderungen (§ 38 InsO): ca. **870.460 EUR** (ohne Havelbank-Ausfall von ca. 136.500 EUR)

Voraussichtliche Quote: ca. 18–20 % (vorbehaltlich Anfechtungserlösen und Sicherheitenwertklärung).

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026

Masseunzulänglichkeit – Entwurf und Prüfung § 208 InsO

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

Arbeitspapier, erstellt: 30.06.2026 (Szenario-Analyse)

A. Ausgangslage und Anlass

Nach dem Ende der Betriebsfortführung (21.05.2026) und den ersten Verwertungsschritten zeigt eine vorläufige Massegegenüberstellung zum 30.06.2026, dass die **sonstigen Masseverbindlichkeiten** (§ 55 Abs. 1 InsO) die verfügbare Liquidität erheblich übersteigen. Die Insolvenzverwalterin prüft daher, ob die Voraussetzungen für eine **Anzeige der Masseunzulänglichkeit** nach § 208 InsO vorliegen.

B. Massebestand und fällige Masseverbindlichkeiten (30.06.2026)

B.1 Verfügbare Masse (Liquidität)

Position	Betrag (EUR)
Bankguthaben (nach Fortführungskosten)	31.200
Barkasse	480
Kunden-Forderungen realisiert	18.400
Kautionsrückzahlung (noch nicht eingegangen)	12.000
Verfügbarer Massebestand	**62.080**

Noch nicht realisiert (laufende Verwertung): Maschinenverwertung (erwartet 247.500 EUR), Anfechtungen (41.000 EUR), D&O-Vergleich (115.000 EUR). Diese Einzahlungen werden erst in **Q3/Q4 2026** erwartet.

B.2 Fällige sonstige Masseverbindlichkeiten

Gläubiger	Grund	Betrag (EUR)	Fälligkeit
Fortführungslieferanten (Furniermaterial, Energie)	Lieferung während Fortführung	42.000	21.05.2026, sofort fällig
Havelstrom GbR (Vermieter)	Miete Halle Mai–Juni 2026	18.000	01.06.2026
Finanzamt (USt aus Fortführungserlösen)	§ 55 Abs. 4 InsO i.V.m. Fortführung	21.000	sofort
Externe Dienstleister (Bewachung, Entsorgung)	Sicherung Betriebsgelände	8.400	30.06.2026
Rechtsberatung (Gutachter Maschinenbewerter)	Sachverständigenhonorar	6.600	30.06.2026
Sonstige Masseverbindlichkeiten gesamt		**96.000**	

Liquiditätslücke bei Masseverbindlichkeiten: –33.920 EUR

Verfahrenskosten (§ 54 InsO: Gerichtskosten, IV-Vorschuss): ca. **12.000 EUR** – diese sind **vorrangig** zu bedienen (§ 209 Abs. 1 Nr. 1 InsO) und erscheinen gedeckt.

C. Prüfung der Voraussetzungen § 208 InsO

C.1 Liegt Masseunzulänglichkeit vor?

Definition: Masseunzulänglichkeit liegt vor, wenn die Insolvenzmasse voraussichtlich nicht ausreicht, die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO) in voller Höhe zu erfüllen (§ 208 Abs. 1 InsO).

Ergebnis der Prüfung:

Zum **30.06.2026** übersteigen die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (96.000 EUR) die verfügbare Masse (62.080 EUR) um **33.920 EUR**. Kurzfristig ist Masseunzulänglichkeit damit **zunächst zu bejahen**.

Aber: Die noch nicht realisierten Massewerte (Maschinenverwertung, D&O, Anfechtungen) betragen zusammen **ca. 403.500 EUR**. Diese werden voraussichtlich bis Dezember 2026 zufließen. Bei vollständiger Realisierung sind auch die Masseverbindlichkeiten deckbar.

C.2 Ist die Anzeige gleichwohl erforderlich?

Die Insolvenzverwalterin gelangt zu folgendem Abwägungsergebnis:

- **Prognose der Realisierbarkeit:** Die Maschinenverwertung ist mit Händlervertrag weit fortgeschritten (Abschluss bis 31.07.2026 erwartet). D&O-Vergleich ist unterschriftsreif. Anfechtungen sind grundlegend stärker als zunächst geschätzt.
- **Risiko:** Sollten Maschinenverwertung und D&O-Vergleich scheitern oder erheblich verzögert werden, wäre eine echte Masseunzulänglichkeit nicht auszuschließen.
- **Empfehlung IV:** Die Anzeige nach § 208 InsO wird **derzeit zurückgestellt**. Die Insolvenzverwalterin überwacht die Einzahlungen und wird ggf. bei Ausbleiben des Maschinenkaufpreises bis 15.08.2026 sofort anzeigen.

C.3 Rechtsfolgen der Anzeige (vorsorglich)

Für den Fall, dass die Anzeige erforderlich wird:

- **§ 208 Abs. 1 Satz 1 InsO:** Unverzügliche Anzeige an das Insolvenzgericht.
- **§ 208 Abs. 3 InsO:** Einstellung der Erfüllung fälliger Masseverbindlichkeiten bis zur Festsetzung des Verteilungsplans.
- **Befriedigungsrangfolge (§ 209 InsO):**

1. Verfahrenskosten (§ 54 InsO)
2. Masseverbindlichkeiten, die nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit begründet wurden (Neumasseverbindlichkeiten)
3. Altmasseverbindlichkeiten (vor der Anzeige begründete sonstige Masseverbindlichkeiten)

- **Haftungsrisiko IV:** Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Insolvenzverwalterin Masseunzulänglichkeit erkennt oder erkennen muss, haftet sie für neue Masseverbindlichkeiten persönlich (§ 61 InsO). Ab sofort werden keine weiteren Masseverbindlichkeiten begründet, die nicht zwingend für die Verwertung erforderlich sind.

D. Sofortmaßnahmen (unabhängig von § 208-Entscheidung)

4. **Zahlungsstopp** für nicht dringliche Masseverbindlichkeiten bis Eingang Maschinenkaufpreis.
5. **Information Gläubigerausschuss** über Liquiditätslage (nächste Sitzung 15.07.2026).
6. **Rückruf Stundungsbitten** bei Fortführungslieferanten: Einigung auf Zahlungsaufschub bis 31.08.2026 gegen Gerichtsbestätigung.
7. Maschinenkaufvertrag mit EML GmbH forcieren: Vertragsunterzeichnung bis 15.07.2026.
8. D&O-Vergleich: Unterzeichnung bis 31.07.2026.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026

Dieses Papier ist ein internes Arbeitsdokument und wird dem Gericht als Anlage zum Zwischenbericht übermittelt.

Zwischenbericht an das Insolvenzgericht

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 25.06.2026

Betreff: Zwischenbericht nach Verfahrenseröffnung und Abschluss der Betriebsfortführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 58 InsO und den Auflagen des Eröffnungsbeschlusses vom 12.06.2026 erstattet die Insolvenzverwalterin nachstehend Zwischenbericht über den Verfahrensstand.

I. Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026)

Die Betriebsfortführung wurde mit Zustimmung des Insolvenzgerichts vom 08.05.2026 für den Zeitraum 07.05. bis 20.05.2026 durchgeführt. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Maßnahme	Ergebnis
Fertigstellung Auftrag Pflegeheim Elbaue	Abgeschlossen, Abnahme 16.05.2026, Rechnung 28.500 EUR fakturiert
Fertigstellung Auftrag Hotel Speicherstadt	Abgeschlossen, Abnahme 20.05.2026, Rechnung 19.200 EUR fakturiert
Auftrag Klinikverbund Prignitz	Eingestellt, Kunde informiert; Teilmaterialien für ca. 34.300 EUR in Halbfertigerzeugnissen vorhanden
Insolvenzgeldvorfinanzierung	Bewilligt 08.05.2026, Auszahlung Lohnrückstand März/April an 38 MA am 10.05.2026
Furnierlieferung Vorkasse	22.000 EUR aus Massekonto genehmigt und ausgezahlt, vollständig in Fortführung verbraucht
Personalabbau	31 von 38 MA mit Kündigung zum 31.05.2026 entlassen; 7 MA für Abwicklung bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

Netto-Masseeffekt der Fortführung (nach vorläufiger Abrechnung): +31.400 EUR gegenüber sofortigem Betriebsstopp (vermiedener Wertverfall + realisierte Deckungsbeiträge).

II. Vermögensermittlung

Aktiva-Übersicht (Stand 21.05.2026)

Kategorie	Wert (EUR)
Bankguthaben	31.200
Kundenforderungen (einbringlich)	47.700
Maschinen (freie Masse)	66.000
Maschinen (Absonderung Havelbank)	171.500
Globalzedierte Forderungen	172.000
Kautionserstattung	12.000

D&O-Ansprüche § 15b	115.000
Anfechtungsansprüche (konservativ)	41.000
Summe Aktiva	**656.400**

Masseverbindlichkeiten

Kategorie	**Betrag (EUR)**
Masseverbindlichkeiten (Fortführung)	96.000
Verfahrenskosten/IV-Vergütung (geschätzt)	95.000
Summe Masseverbindlichkeiten	**191.000**

Prognostizierte Verteilungsmasse: ca. **384.000–420.000 EUR**

III. Forderungsanmeldungen

Die Anmeldefrist endet am 01.08.2026 (gem. Eröffnungsbeschluss). Bis zur Berichtsverfassung haben sich folgende Gläubiger angemeldet:

- 12 Einzelgläubiger (Stand 24.06.2026)
- Gesamtanmeldungsvolumen: 1.345.800 EUR
- Davon Absonderungsrechte: ca. 350.000 EUR (Havelbank eG)
- Nachrangige Forderungen: 120.000 EUR (Tim Brauer, Gesellschafterdarlehen)

Der Prüfungstermin ist auf **14.09.2026, 10:00 Uhr** terminiert.

IV. Verwertungsstand

Maschinenverwertung: Angebot EML Maschinenhändler GmbH über 230.000 EUR (Mindestgebot) liegt vor. Vertragsunterzeichnung geplant bis 15.07.2026. Abholung ab 01.08.2026.

Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen: Beauftragung Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH für Termin 25.07.2026.

D&O-Versicherung: Deckungsanfrage bestätigt. Vergleichsangebot 115.000 EUR liegt vor; Gläubigerausschuss wird bei nächster Sitzung (15.07.2026) informiert.

Anfechtungsschreiben: Entwürfe für vier Anfechtungsfälle fertiggestellt, Versand geplant bis 30.08.2026.

V. Hinweise an das Gericht

Masseunzulänglichkeit: Eine vorübergehende Liquiditätslücke bei den Masseverbindlichkeiten ist erkennbar; ein formaler § 208-Antrag wird zurzeit nicht gestellt, da die ausstehende Maschinenverwertung die Lücke schließen wird. Bei Verzögerungen der Verwertung wird das Gericht unverzüglich informiert.

Vergütungsantrag: Der Antrag auf Festsetzung der Vergütung der Insolvenzverwalterin wird nach Verfahrensabschluss gestellt.

Nachtragsverteilung: Eine Steuererstattung für das Jahr 2026 (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer aus Betriebsauflösung) ist zu erwarten; deren Höhe ist derzeit nicht bezifferbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Tel. 0391 / 88 44 100

Anlagen:

- *Anlage 1: Fortführungsabrechnung (Einnahmen/Ausgaben 07.–20.05.2026)*
- *Anlage 2: Aktuelle Bankkontoauszüge*
- *Anlage 3: Vorläufige Anmeldeliste*
- *Anlage 4: Angebot EML Maschinenhändler GmbH*
- *Anlage 5: Gläubigerausschuss-Protokoll 18.06.2026*

Beschlussvorlage für den Gläubigerausschuss

Insolvenzverfahren 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Magdeburg, 10. Juli 2026

Sitzung: 15.07.2026, 14:00 Uhr | Kanzlei Dr. Westphal, Magdeburg

Tagesordnung und Beschlussvorlagen

Beschlussvorlage 1: Einzelverwertung Maschinenblock

Sachverhalt:

Die Insolvenzverwalterin hat zwei Verwertungsoptionen für die Produktionsmaschinen eingeholt: (a) Einzelverwertung über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR (Zahlung bei Abholung, Abholtermin 01.08.2026); (b) Paketverkauf inkl. Lackierkabine an einen Interessenten zum Pauschalpreis von 198.000 EUR. Die Einzelverwertung erzielt einen Mehrerlös von ca. 32.000 EUR bei einem Mehraufwand von 4–8 Wochen.

Mitglied	Stimme	Bemerkung
Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank eG)		
Petra Großmann (Furnier Nord GmbH)		
Irene Lampe (Arbeitnehmer)		

Beschlussvorschlag: Der Gläubigerausschuss genehmigt die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

Beschlussvorlage 2: D&O-Vergleich 115.000 EUR

Sachverhalt:

Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über 115.000 EUR zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot läuft bis 15.08.2026. Der § 15b-Anspruch beträgt ca. 34.000 EUR; die Mehrleistung (81.000 EUR) kompensiert allgemeine Haftungsrisiken aus 2024/2025, die im Streitfall nur nach aufwendiger Beweisaufnahme feststellbar wären.

Empfehlung Insolvenzverwalterin: Annahme. Das Angebot liegt deutlich über dem sicher durchsetzbaren § 15b-Betrag. Klagerisiken und Prozesskosten würden bei Ablehnung die Nettomasse mindern.

Beschlussvorschlag: Der Gläubigerausschuss genehmigt den Abschluss des D&O-Vergleichs mit der Continentale Assekuranz AG über 115.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

Beschlussvorlage 3: Vergleichslimit Anfechtungsverfahren

Die Insolvenzverwalterin wird ermächtigt, Vergleiche in den laufenden Anfechtungsverfahren bis zu einer Abweichung von 20 % vom Hauptbetrag eigenständig abzuschließen. Vergleiche, die mehr als 20 % unter dem Nennbetrag liegen, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gläubigerausschusses.

Beschlussvorschlag: Genehmigung der Vergleichsermächtigung wie beschrieben.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

_____

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Gläubigerausschuss – Sitzungsprotokoll

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Sitzung vom 15.07.2026, 14:00 – 16:30 Uhr

Ort: Kanzlei Dr. Westphal, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg (Konferenzraum)

Protokollführerin: *Sana Yildiz (bis 30.06.2026 Buchhalterin Schuldnerin, jetzt im Auftrag IV)*

Anwesenheit

Person	Funktion	Präsenz
Dr. Nora Westphal	Insolvenzverwalterin	anwesend
Klaus-Dieter Hoffmann	Vertreter Havelbank eG (Ausschussmitglied, Absonderungsgläubigerin)	anwesend
Petra Großmann	Geschäftsführerin Furnier Nord GmbH (Ausschussmitglied)	anwesend
Irene Lampe	Vertreterin der Arbeitnehmer (Ausschussmitglied)	anwesend
Sana Yildiz	Protokollantin	anwesend

Beschlussfähigkeit festgestellt (§ 72 InsO i.V.m. Satzungsregelung: Anwesenheit von mindestens 3 Mitgliedern).

Tagesordnung

1. Genehmigung Protokoll vom 18.06.2026
2. Bericht der Insolvenzverwalterin
3. Maschinenverwertung: Einzelverwertung vs. Paketverkauf
4. D&O-Vergleich
5. Anfechtungsverfahren
6. Masseunzulänglichkeit (Information)
7. Verschiedenes

TOP 1 – Genehmigung Protokoll 18.06.2026

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 18.06.2026 wird einvernehmlich genehmigt. Es gibt keine Einwände.

TOP 2 – Bericht der Insolvenzverwalterin

Dr. Westphal berichtet:

- Die Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026) hat einen Nettomasse-Effekt von **31.400 EUR** ergeben.
- Das Anmeldevolumen beträgt derzeit **1.345.800 EUR**, die Anmeldefrist endet 01.08.2026.
- Prüfungstermin: 14.09.2026 (bestätigt durch AG Stendal).
- Die vorläufige Quotenprognose liegt bei ca. 18–20 % für ungesicherte Gläubiger.
- Zeitplan: Schlussbericht und Schlussrechnung voraussichtlich bis 31.01.2027.

Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank) fragt, ob die Absonderungserlöse aus der Maschinenverwertung direkt an die Havelbank ausgekehrt werden. Dr. Westphal erklärt: Die Erlöse gehen zunächst auf das Anderkonto; nach Abzug der Kostenpauschale (4 % Feststellungskosten + 4 % Verwertungskosten) wird der Nettobetrag an die Havelbank überwiesen.

Irene Lampe (Arbeitnehmervertreterin) fragt, ob die rückständigen Urlaubsansprüche der entlassenen Mitarbeiter als Masseforderung oder als Insolvenzforderung zu behandeln sind. Dr. Westphal erläutert: Urlaubsabgeltung für die Zeit nach Eröffnung (hier: Kündigungszeitraum Mai–Juni 2026) ist Masseforderung (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO); Urlaubsrückstände aus der Zeit vor Eröffnung sind Insolvenzforderung (§ 38 InsO). Die jeweiligen Bescheide werden den Mitarbeitern individuell übermittelt.

TOP 3 – Maschinenverwertung

Dr. Westphal legt dem Ausschuss vor:

Option A – Einzelverwertung via EML Maschinenhändler GmbH: Angebotspreis **230.000 EUR** (Mindestgebot); Abholtermin 01.08.2026; Zahlung bei Abholung.

Option B – Paketverkauf (Maschinen + Lackierkabine + Warenlager nach EV-Klärung): Ein Kaufinteressent hat einen indikativen Preis von 198.000 EUR für das Gesamtpaket angeboten (zu prüfen, ob Warenlager inkludiert werden kann).

Diskussion:

- Hoffmann (Havelbank): Präferiert Einzelverwertung, da die Absonderungsgegenstände getrennt bewertet werden können. Einzelverwertung schützt die Havelbank besser vor Querverrechnungen. Stimmt für Option A.
- Großmann (Furnier Nord): Einzelverwertung bevorzugt, da höherer Erlös quotenerhöhend wirkt.
- Lampe (Arbeitnehmer): Kein Einwand gegen Option A.

Beschluss TOP 3: Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von **230.000 EUR**. Die Lackierkabine wird gesondert über das Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH verwertet. **(Abstimmung: 3:0:0)**

TOP 4 – D&O-Vergleich

Dr. Westphal berichtet: Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über **115.000 EUR** zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot umfasst alle bekannten Ansprüche im Rahmen der D&O-Deckungssumme.

Diskussion: Hoffmann fragt, ob eine höhere Leistung realistisch ist. Dr. Westphal erläutert: Der § 15b-Anspruch beziffert sich auf ca. 34.000 EUR; die höhere Summe schließt auch Ansprüche aus 2024/2025 ein, die aber im Streitfall erst nach aufwendiger Beweisaufnahme festgestellt werden könnten. Das Vergleichsangebot gilt für 30 Tage.

Beschluss TOP 4: Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig den Abschluss des D&O-Vergleichs über **115.000 EUR**. Dr. Westphal wird beauftragt, den Vergleichsvertrag zu unterzeichnen. **(Abstimmung: 3:0:0)**

TOP 5 – Anfechtungsverfahren

Dr. Westphal erläutert die vier Anfechtungsfälle (→ Anfechtungsmatrix Datei 10). Geplanter Versand der Anfechtungsschreiben bis 30.08.2026. Der Ausschuss bittet darum, über Vergleichsangebote bei Einzelbeiträgen über 10.000 EUR vorab informiert zu werden.

TOP 6 – Masseunzulänglichkeit (Information)

Dr. Westphal informiert, dass zum 30.06.2026 eine temporäre Liquiditätslücke bestand (Masseverbindlichkeiten 96.000 EUR vs. verfügbare Liquidität ca. 62.000 EUR). Eine § 208-Anzeige wird zurzeit nicht erstattet, da die Maschinenverwertungserlöse die Lücke schließen werden. Der

Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis und bittet um sofortige Benachrichtigung bei Verschlechterung der Lage.

TOP 7 – Verschiedenes

- Dr. Westphal teilt mit, dass der Steuerberater der Schuldnerin (Hellmann & Partner) die Erstellung der Jahresabschlüsse 2024 und 2025 bis 31.10.2026 zugesagt hat. Dies ist Voraussetzung für die Berechnung möglicher Steuererstattungsansprüche.
- Nächste Sitzung des Gläubigerausschusses: **28.09.2026, 14:00 Uhr** (nach Prüfungstermin 14.09.2026).

Das Protokoll wird von den anwesenden Mitgliedern genehmigt:

Dr. Nora Westphal — Insolvenzverwalterin

Klaus-Dieter Hoffmann — Havelbank eG

Petra Großmann — Furnier Nord GmbH

Irene Lampe — Arbeitnehmervertreterin

Magdeburg, 16.07.2026

Schlussbericht und Schlussrechnung

Möbelwerk Havelberg GmbH – AG Stendal 7 IN 41/26

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	20. Januar 2027
Gegenstand	Abschlussbericht, Schlussrechnung und Verteilungsvorschlag

1. Verfahren und Abschlussstichtag

Die Furnier Nord GmbH stellte am 4. Mai 2026 Insolvenzantrag. Das Amtsgericht Stendal ordnete am 6. Mai 2026 Sicherungsmaßnahmen an und eröffnete das Verfahren am 12. Juni 2026. Der Betrieb wurde zur Fertigstellung zweier Aufträge kurzzeitig fortgeführt und danach stillgelegt. Dieser Bericht bildet den Stand vom 20. Januar 2027 ab.

2. Betriebsfortführung und Personal

Die zeitlich begrenzte Fortführung diente der Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Erlöse und Fortführungskosten sind in der Rechnungslegung getrennt erfasst. Die Insolvenzgeldvorfinanzierung und ihre Rückführung sind durch die Sammelabrechnung belegt. Offene Arbeitnehmeransprüche wurden im Prüfungstermin behandelt und in der Tabelle nach ihrem festgestellten Stand geführt.

3. Verwertung und Drittrechte

Position	Bruttozufluss oder Ergebnis	Behandlung
Maschinen und Sicherungsgut	343.500,00 EUR	gesondertes Sicherheitenkonto; vollständig an Havelbank ausgekehrt
Freie Verwertung und Forderungseinzug	428.630,00 EUR	freie Masse
D&O-Vergleich	115.000,00 EUR	freie Masse; Vergleich erledigt
Anfechtungsvergleiche	41.000,00 EUR	freie Masse; vollständig bezahlt
Steuererstattung	14.200,00 EUR	eingegangen und gebucht
Sonstige freie Zuflüsse	179.000,00 EUR	Fortführung, Kaution und weitere Positionen

Die gesicherte Forderung der Havelbank eG wurde zum Abschluss mit 480.000,00 EUR festgestellt. Auf sie wurden 343.500,00 EUR aus dem Sicherungsgut ausgekehrt. Der verbleibende Ausfall von 136.500,00 EUR ist in der Forderungsbasis nach § 38 InsO enthalten. Eine Doppelberücksichtigung findet nicht statt.

4. Schlussrechnung und Kontenabgleich

Rechenblock	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Freie Massebewegungen	777.830,00 EUR	488.040,00 EUR	289.790,00 EUR
Sicherheitenkonto Havelbank	343.500,00 EUR	343.500,00 EUR	0,00 EUR
Gesamter Geldfluss	1.121.330,00 EUR	831.540,00 EUR	289.790,00 EUR

Der rechnerische Endbestand von 289.790,00 EUR stimmt mit dem Massekonto überein. Das Sicherheitenkonto weist nach der Auskehrung 0,00 EUR aus. Interne Umbuchungen wurden neutralisiert. Die frühere Arbeitsfassung, die den Sicherheitenfluss nur im erläuternden Text führte, ist durch diese vollständige Geldflussdarstellung ersetzt.

5. Forderungen und Verteilungsbasis

Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 862.900,00 EUR. Der vollständig bestrittene Anspruch M. Kordes ist mangels fristgerechten Nachweises nicht in die Verteilungsbasis aufgenommen. Die nachrangige Forderung Tim Brauer über 120.000,00 EUR erhält keine Zahlung.

Gläubiger	Verteilungsforderung	Auszahlung
Furnier Nord GmbH	186.420,00 EUR	62.605,92 EUR
Havelbank eG – Ausfall	136.500,00 EUR	45.841,16 EUR
Finanzamt Stendal	92.340,00 EUR	31.010,79 EUR
AOK Sachsen-Anhalt	61.200,00 EUR	20.552,96 EUR
Prignitz Forst KG	43.700,00 EUR	14.675,89 EUR
Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100,00 EUR	9.436,90 EUR
Beschlagwerk Elbe AG	19.440,00 EUR	6.528,58 EUR
Havelstrom GbR	48.000,00 EUR	16.119,97 EUR
Arbeitnehmerforderungen	236.000,00 EUR	79.256,51 EUR
Würtl-Leasing GmbH	11.200,00 EUR	3.761,32 EUR
Summe	862.900,00 EUR	289.790,00 EUR

Die ungerundete Quote beträgt 33,583266 Prozent. Die Auszahlungen werden auf Cent abgerundet; sieben Restcent werden nach den größten Bruchteilsresten zugeteilt. Eine pauschale Reserve von 130.012,68 EUR wird nicht gebildet, weil dafür weder eine offene Masseverbindlichkeit noch ein anderer konkreter Rechtsgrund belegt ist.

6. Offene Restvorgänge und Nachtragsverteilung

Die Veranlagungen sind nach dem Aktenstand abgeschlossen. Ein lediglich möglicher künftiger Steuer- oder Versicherungszufluss wird nicht als vorhandene Masse gebucht und rechtfertigt keinen pauschalen Rückbehalt. Sollte nach der Aufhebung ein weiterer Massegegenstand ermittelt oder ein bereits ausgekehrter Betrag zurückfließen, werden Massezugehörigkeit und die Voraussetzungen der §§ 203 bis 205 InsO gesondert geprüft.

7. Abschlussreife

Die bekannten verwertbaren Massegegenstände sind realisiert. Die Konten stimmen mit der Schlussrechnung überein. Die Forderungsbasis ist mit der Tabelle abgeglichen. Die Abschlussreife wird daher bejaht. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 11. November 2021, IX ZB 19/20, Randnummern 12 und 14 bis 21, für die dortige Vergütungsfrage hervorgehoben, dass eine bloße Schlussrechnung oder ein Schlusstermin bei fortdauernder Verwertung keinen Abschluss ersetzt. Hier sind nach dem belegten Aktenstand keine weiteren Verwertungsschritte offen; die Entscheidung wird nicht als allgemeine Freigabefiktion verwendet.

8. Anträge und Freigabegrenze

Es wird beantragt, die Schlussrechnung zu prüfen, der Schlussverteilung nach § 196 Absatz 2 InsO zuzustimmen und den Schlusstermin nach § 197 InsO zu bestimmen. Der Bericht bestätigt keine noch nicht ausgeführte Zahlung. Einreichung, Zahlung und Schlussmitteilung bedürfen jeweils einer gesondert dokumentierten menschlichen Freigabe.

Dr. Nora Westphal
Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin

Schlussbericht und Schlussrechnung

Möbelwerk Havelberg GmbH – AG Stendal 7 IN 41/26

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	20. Januar 2027
Gegenstand	Abschlussbericht, Schlussrechnung und Verteilungsvorschlag

1. Verfahren und Abschlussstichtag

Die Furnier Nord GmbH stellte am 4. Mai 2026 Insolvenzantrag. Das Amtsgericht Stendal ordnete am 6. Mai 2026 Sicherungsmaßnahmen an und eröffnete das Verfahren am 12. Juni 2026. Der Betrieb wurde zur Fertigstellung zweier Aufträge kurzzeitig fortgeführt und danach stillgelegt. Dieser Bericht bildet den Stand vom 20. Januar 2027 ab.

2. Betriebsfortführung und Personal

Die zeitlich begrenzte Fortführung diente der Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Erlöse und Fortführungskosten sind in der Rechnungslegung getrennt erfasst. Die Insolvenzgeldvorfinanzierung und ihre Rückführung sind durch die Sammelabrechnung belegt. Offene Arbeitnehmeransprüche wurden im Prüfungstermin behandelt und in der Tabelle nach ihrem festgestellten Stand geführt.

3. Verwertung und Drittrechte

Position	Bruttozufluss oder Ergebnis	Behandlung
Maschinen und Sicherungsgut	343.500,00 EUR	gesondertes Sicherheitenkonto; vollständig an Havelbank ausgekehrt
Freie Verwertung und Forderungseinzug	428.630,00 EUR	freie Masse
D&O-Vergleich	115.000,00 EUR	freie Masse; Vergleich erledigt
Anfechtungsvergleiche	41.000,00 EUR	freie Masse; vollständig bezahlt
Steuererstattung	14.200,00 EUR	eingegangen und gebucht
Sonstige freie Zuflüsse	179.000,00 EUR	Fortführung, Kaution und weitere Positionen

Die gesicherte Forderung der Havelbank eG wurde zum Abschluss mit 480.000,00 EUR festgestellt. Auf sie wurden 343.500,00 EUR aus dem Sicherungsgut ausgekehrt. Der verbleibende Ausfall von 136.500,00 EUR ist in der Forderungsbasis nach § 38 InsO enthalten. Eine Doppelberücksichtigung findet nicht statt.

4. Schlussrechnung und Kontenabgleich

Rechenblock	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Freie Massebewegungen	777.830,00 EUR	488.040,00 EUR	289.790,00 EUR
Sicherheitenkonto Havelbank	343.500,00 EUR	343.500,00 EUR	0,00 EUR
Gesamter Geldfluss	1.121.330,00 EUR	831.540,00 EUR	289.790,00 EUR

Der rechnerische Endbestand von 289.790,00 EUR stimmt mit dem Massekonto überein. Das Sicherheitenkonto weist nach der Auskehrung 0,00 EUR aus. Interne Umbuchungen wurden neutralisiert. Die frühere Arbeitsfassung, die den Sicherheitenfluss nur im erläuternden Text führte, ist durch diese vollständige Geldflussdarstellung ersetzt.

5. Forderungen und Verteilungsbasis

Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 862.900,00 EUR. Der vollständig bestrittene Anspruch M. Kordes ist mangels fristgerechten Nachweises nicht in die Verteilungsbasis aufgenommen. Die nachrangige Forderung Tim Brauer über 120.000,00 EUR erhält keine Zahlung.

Gläubiger	Verteilungsforderung	Auszahlung
Furnier Nord GmbH	186.420,00 EUR	62.605,92 EUR
Havelbank eG – Ausfall	136.500,00 EUR	45.841,16 EUR
Finanzamt Stendal	92.340,00 EUR	31.010,79 EUR
AOK Sachsen-Anhalt	61.200,00 EUR	20.552,96 EUR
Prignitz Forst KG	43.700,00 EUR	14.675,89 EUR
Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100,00 EUR	9.436,90 EUR
Beschlagwerk Elbe AG	19.440,00 EUR	6.528,58 EUR
Havelstrom GbR	48.000,00 EUR	16.119,97 EUR
Arbeitnehmerforderungen	236.000,00 EUR	79.256,51 EUR
Würtl-Leasing GmbH	11.200,00 EUR	3.761,32 EUR
Summe	862.900,00 EUR	289.790,00 EUR

Die ungerundete Quote beträgt 33,583266 Prozent. Die Auszahlungen werden auf Cent abgerundet; sieben Restcent werden nach den größten Bruchteilsresten zugeteilt. Eine pauschale Reserve von 130.012,68 EUR wird nicht gebildet, weil dafür weder eine offene Masseverbindlichkeit noch ein anderer konkreter Rechtsgrund belegt ist.

6. Offene Restvorgänge und Nachtragsverteilung

Die Veranlagungen sind nach dem Aktenstand abgeschlossen. Ein lediglich möglicher künftiger Steuer- oder Versicherungszufluss wird nicht als vorhandene Masse gebucht und rechtfertigt keinen pauschalen Rückbehalt. Sollte nach der Aufhebung ein weiterer Massegegenstand ermittelt oder ein bereits ausgekehrter Betrag zurückfließen, werden Massezugehörigkeit und die Voraussetzungen der §§ 203 bis 205 InsO gesondert geprüft.

7. Abschlussreife

Die bekannten verwertbaren Massegegenstände sind realisiert. Die Konten stimmen mit der Schlussrechnung überein. Die Forderungsbasis ist mit der Tabelle abgeglichen. Die Abschlussreife wird daher bejaht. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 11. November 2021, IX ZB 19/20, Randnummern 12 und 14 bis 21, für die dortige Vergütungsfrage hervorgehoben, dass eine bloße Schlussrechnung oder ein Schlusstermin bei fortdauernder Verwertung keinen Abschluss ersetzt. Hier sind nach dem belegten Aktenstand keine weiteren Verwertungsschritte offen; die Entscheidung wird nicht als allgemeine Freigabefiktion verwendet.

8. Anträge und Freigabegrenze

Es wird beantragt, die Schlussrechnung zu prüfen, der Schlussverteilung nach § 196 Absatz 2 InsO zuzustimmen und den Schlusstermin nach § 197 InsO zu bestimmen. Der Bericht bestätigt keine noch nicht ausgeführte Zahlung. Einreichung, Zahlung und Schlussmitteilung bedürfen jeweils einer gesondert dokumentierten menschlichen Freigabe.

Dr. Nora Westphal
Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin

Datei: 18_verteilungsvorschlag.csv

rang_insO: § 50 InsO (Absonderung)

lfd_nr: 0

glaeubiger: Havelbank eG

festgestellt_eur: 480000.00

absonderung_vorab_eur: 343500.00

netto_teilnahme_eur: 136500.00

auszahlung_eur: 343500.00

zahlungsdatum: 2026-09-01

bemerkung: Sicherheitenzahlung; Ausfall separat in § 38-Basis

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 1

glaeubiger: Furnier Nord GmbH

festgestellt_eur: 186420.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 186420.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 62605.92

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 2

glaeubiger: Havelbank eG (Ausfallforderung)

festgestellt_eur: 136500.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 136500.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 45841.16

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 3

glaeubiger: Finanzamt Stendal

festgestellt_eur: 92340.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 92340.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 31010.79

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 4

glaeubiger: AOK Sachsen-Anhalt

festgestellt_eur: 61200.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 61200.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 20552.96

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 5

glaeubiger: Prignitz Forst KG

festgestellt_eur: 43700.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 43700.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 14675.89

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 6

glaeubiger: Holzbauer GmbH und Co KG

festgestellt_eur: 28100.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 28100.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 9436.90

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 7

glaeubiger: Beschlagwerk Elbe AG

festgestellt_eur: 19440.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 19440.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 6528.58

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 8

glaeubiger: Havelstrom GbR

festgestellt_eur: 48000.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 48000.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 16119.97

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 9

glaeubiger: Arbeitnehmer gesamt (38 Personen)

festgestellt_eur: 236000.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 236000.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 79256.51

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 10

glaeubiger: Wuertl-Leasing GmbH

festgestellt_eur: 11200.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 11200.00

quote_pct_ungerundet: 33.5832657318

auszahlung_eur: 3761.32

zahlungsdatum: 2027-03-10

bemerkung: Schlussverteilung; centgenauer Restausgleich

---

rang_insO: § 38 InsO

lfd_nr: 11

glaeubiger: M. Kordes

festgestellt_eur: 0.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 0.00

quote_pct_ungerundet: 0.0000000000

auszahlung_eur: 0.00

bemerkung: Vollständig bestritten; kein fristgerechter Nachweis

---

rang_insO: § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO

lfd_nr: 12

glaeubiger: Tim Brauer

festgestellt_eur: 120000.00

absonderung_vorab_eur: 0.00

netto_teilnahme_eur: 120000.00

quote_pct_ungerundet: 0.0000000000

auszahlung_eur: 0.00

bemerkung: Nachrangig; keine verbleibende Masse

Planoption – Insolvenzplan und StaRUG

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung und Berichtsvorbereitungen)

1. Ausgangssituation und Fragestellung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat bereits im Sicherungsverfahren festgestellt, dass die Betriebsfortführung stabiler verlief als anfänglich erwartet. Drei Hauptkunden (Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund Prignitz) haben in Gesprächen signalisiert, dass sie grundsätzlich an einer Weiterlieferung interessiert sind, sofern die Möbelwerk Havelberg GmbH oder ein Rechtsnachfolger die Aufträge zuverlässig erfüllen kann.

Dies eröffnet die Frage, ob neben der Regelabwicklung (Zerschlagung und Einzelverwertung) auch ein **Insolvenzplan** nach §§ 217 ff. InsO oder – als Vergleichsoption – das **Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG)** in Betracht kommt.

2. Arbeitshypothesen

2.1 Insolvenzplan (§§ 217 ff. InsO)

Prämisse: Ein Insolvenzplan könnte eine höhere Quote liefern als die bloße Zerschlagung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der operative Betrieb lässt sich auf einen Investor oder eine Auffanggesellschaft übertragen (übertragende Sanierung mit Planvehikel oder echte Sanierung des Unternehmensträgers).
- Die Hauptgläubiger (Havelbank eG als wichtigste Absonderungsgläubigerin, Finanzamt, AOK) stimmen einer Quote zu, die über dem Zerschlagungswert liegt.
- Ein Sanierungskonzept mit belastbarem Businessplan liegt vor.

Vergleichsrechnung (grob):

Variante	Erlöse/Quotenbasis (EUR)	Gläubigerquote (ca.)
Zerschlagung / Regelabwicklung	289.790	~18 %
Übertragende Sanierung (Asset Deal)	340.000–380.000	~22–24 %
Sanierungsinsolvenzplan (Going Concern)	390.000–440.000	~25–28 %

Die höhere Quote im Planverfahren setzt voraus, dass die Kundenbindung erhalten bleibt und keine Schlüsselmitarbeiter abwandern.

Kritische Einflussfaktoren:

- Havelbank eG verlangt eine belastbare Sicherheitenbewertung (Gutachten noch nicht final).
- Tim Brauer scheidet als Geschäftsführer aus (Haftungsansprüche); neues Management muss gefunden werden.
- Kein Investor hat bisher konkretes Kaufinteresse signalisiert.

Status: Planoption bleibt als Paralleloption offengehalten bis Abschluss des Berichtstermins (14.09.2026). Wenn kein belastbarer Planvorschlag bis 01.08.2026 vorliegt, wird Regelabwicklung bevorzugt.

2.2 StaRUG als Alternativroute

Das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ermöglicht eine Restrukturierung außerhalb des Insolvenzverfahrens durch einen **Restrukturierungsplan** (§§ 2 ff. StaRUG). Voraussetzung ist, dass das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist, sondern erst **drohende Zahlungsunfähigkeit** (§ 18 InsO) vorliegt.

Prüfungsergebnis:

Da Zahlungsunfähigkeit bereits am 22.03.2026 (Rücklastschrift) eingetreten ist und das Insolvenzverfahren bereits eröffnet wurde, scheidet StaRUG als primärer Sanierungsweg **aus**. Das Verfahren dient hier nur als konzeptionelle Vergleichsfolie für spätere Lernzwecke.

Wenn StaRUG zu prüfen wäre:

Frage	Antwort (hypothetisch)
Liegt nur drohende ZU vor?	Nein – bereits ZU seit 22.03.2026
Nur Finanzgläubiger betroffen?	Nein – auch Lieferanten, FA, SVT
Bestandsfähigkeitserklärung vorhanden?	Nein
Planung über 24 Monate?	Nicht vorhanden
Braucht man Stabilisierungsanordnung?	Ja, aber nicht mehr möglich

Ergebnis: StaRUG wäre frühestens im September 2024 (bei erster erkennbarer drohender ZU) sinnvoll gewesen, erforderte aber Finanzgläubigeransatz. Im vorliegenden Fall sind Arbeitnehmer, Lieferanten und Fiskus zu stark betroffen – StaRUG hätte nur Finanzgläubiger gestaltet und wäre damit zu eng gewesen.

3. Planprüfung – Entscheidungsmatrix

Kriterium	Insolvenzplan	StaRUG	Regelabwicklung
Rechtliche Zulässigkeit	Ja	Nein (ZU bereits eingetreten)	Ja
Voraussichtliche Quote	25–28 %	n/a	18 %
Investor vorhanden?	Nein	n/a	irrelevant
Zeitaufwand	6–12 Monate zusätzlich	n/a	6–8 Monate
Risiko Scheitern	Hoch	n/a	Niedrig
Empfehlung	Offenhalten bis 01.08.2026	Nicht verfolgen	Bevorzugt

4. Weiteres Vorgehen

- **Bis 01.08.2026:** Aktive Suche nach Investoren für übertragende Sanierung; Havelbank eG wird eingebunden.
- **Berichtstermin 14.09.2026:** Vorlage der Planoption an Gläubigerversammlung; Entscheidung über Insolvenzplan oder Regelabwicklung.
- **Wenn kein Investor bis 01.08.2026:** Regelabwicklung als einzig realistische Option; Maschinenverwertung und D&O-Vergleich werden vollzogen.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 15.06.2026

Datei: 20_planvergleich_rechnung.csv

gruppe: 1

glaeubigergruppe: Havelbank eG (gesichert)

nominalforderung_eur: 480000

sicherheitenwert_eur: 343500

plan_going_concern_eur: 343500

plan_quote_pct: 100.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 343500

regelabwicklung_quote_pct: 100.0

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 320000

zerschlagung_quote_pct: 93.3

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 0

kommentar: Sicherheiten werden in allen Szenarien verwertet; gleiche Erlöse

---

gruppe: 1b

glaeubigergruppe: Havelbank eG (Ausfall)

nominalforderung_eur: 136500

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 55000

plan_quote_pct: 40.3

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 25116

regelabwicklung_quote_pct: 18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 20000

zerschlagung_quote_pct: 14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 29884

kommentar: Bessere Planquote durch Going-Concern-Aufschlag

---

gruppe: 2

glaeubigergruppe: Lieferanten mit Fortsetzungsinteresse

nominalforderung_eur: 71800

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 25130

plan_quote_pct: 35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 13211

regelabwicklung_quote_pct: 18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 10534

zerschlagung_quote_pct: 14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 11919

kommentar: Prämie für Fortsetzungslieferung eingeplant

---

gruppe: 3a

glaeubigergruppe: Finanzamt Stendal

nominalforderung_eur: 92340

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 32319

plan_quote_pct: 35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 16991

regelabwicklung_quote_pct: 18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 13564

zerschlagung_quote_pct: 14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 15328

kommentar: Plan bietet FA 35 Prozent vs. 18 Prozent Regelabwicklung

---

gruppe: 3b

glaeubigergruppe: AOK Sachsen-Anhalt

nominalforderung_eur: 61200

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 21420

plan_quote_pct: 35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 11261

regelabwicklung_quote_pct: 18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 8996

zerschlagung_quote_pct: 14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 10159

kommentar: Wie Finanzamt

---

gruppe: 4

glaeubigergruppe: Arbeitnehmer (netto nach InsGeld)

nominalforderung_eur: 236000

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 82600

plan_quote_pct: 35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 43424

regelabwicklung_quote_pct: 18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 34672

zerschlagung_quote_pct: 14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 39176

kommentar: Arbeitnehmer profitieren deutlich von Sanierungsplan

---

gruppe: 5

glaeubigergruppe: Übrige Gläubiger (Furnier/Vermieter/Leasing)

nominalforderung_eur: 207700

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 72695

plan_quote_pct: 35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 38217

regelabwicklung_quote_pct: 18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 30532

zerschlagung_quote_pct: 14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 34478

kommentar: Poolrechnung übrige Gläubiger

---

gruppe: 6

glaeubigergruppe: Tim Brauer (nachrangig)

nominalforderung_eur: 120000

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 0

plan_quote_pct: 0.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 0

regelabwicklung_quote_pct: 0.0

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 0

zerschlagung_quote_pct: 0.0

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 0

kommentar: In allen Szenarien Quote 0 Prozent

---

glaeubigergruppe: Gesamtquote ungesicherte Gläubiger

nominalforderung_eur: 805540

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 289164

plan_quote_pct: 35.9

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 148220

regelabwicklung_quote_pct: 18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 117298

zerschlagung_quote_pct: 14.6

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 140944

kommentar: Plan schlägt Regelabwicklung Fortführung um +17.5 Prozentpunkte

---

glaeubigergruppe: Masseverbindlichkeiten und Kosten inkl IV-Vergütung

nominalforderung_eur: 191000

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 210000

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 191000

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 180000

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 19000

kommentar: Plan erfordert höhere IV-Vergütung wegen Aufwand

---

glaeubigergruppe: Verwertungserlös Gesamtmasse

nominalforderung_eur: 777830

sicherheitenwert_eur: 343500

plan_going_concern_eur: 870000

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 777830

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 680000

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 92170

kommentar: Plan setzt Going-Concern-Mehrwert voraus (ca. 92 TEUR)

---

glaeubigergruppe: Investor erforderlich (Kaufpreis Auffanggesellschaft)

nominalforderung_eur: 0

sicherheitenwert_eur: 0

plan_going_concern_eur: 150000

regelabwicklung_fortfuehrung_eur: 0

regelabwicklung_zerschlagung_eur: 0

delta_plan_vs_regelfortf_eur: 150000

kommentar: Bedingung: Investor zahlt 150 TEUR für Kundenstamm und Marke

---

glaeubigergruppe: Risikofaktor Planszenario: Wahrscheinlichkeit Investor

plan_going_concern_eur: 30.0%

delta_plan_vs_regelfortf_eur: n/a

kommentar: Nur 30 Prozent Wahrscheinlichkeit eines Investors – daher Plan nicht verfolgt

---

Gruppenbildung – Insolvenzplanentwurf

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 01.07.2026 (Arbeitsentwurf; Insolvenzplan nur bei Investorenfindung)

Vorbemerkung

Dieser Entwurf skizziert die Gruppenbildung für einen möglichen Insolvenzplan (§§ 222, 226 InsO). Die Ausarbeitung erfolgt parallel zur Regelabwicklung; eine endgültige Planentscheidung wird erst beim Berichtstermin (14.09.2026) getroffen. Alle Angaben sind vorläufig und beruhen auf dem Kenntnisstand 01.07.2026.

Rechtlicher Rahmen

Nach § 222 InsO sind Gläubiger in Gruppen einzuteilen, wenn ihre Rechte durch den Plan unterschiedlich gestaltet werden sollen. Innerhalb jeder Gruppe müssen alle Gläubiger gleich behandelt werden (§ 226 InsO). Absonderungsberechtigte Gläubiger, Insolvenzgläubiger und nachrangige Gläubiger sind stets in unterschiedlichen Gruppen zu erfassen (§ 222 Abs. 1 Nr. 1–3 InsO).

Vorgeschlagene Gruppen

Gruppe 1 – Absonderungsberechtigte: Havelbank eG

Mitglieder: Havelbank eG

Forderungsinhalt:

- Darlehensrestvaluta: 480.000 EUR
- Davon durch Sicherheiten gedeckt (SÜ Maschinen + Globalzession): ca. 343.500 EUR
- Ausfallforderung (§ 52 InsO): ca. 136.500 EUR

Planerische Gestaltung (Szenario):

- Sicherheiten werden durch plangesteuerte Einzelverwertung realisiert; Erlöse unmittelbar an Havelbank.
- Die Ausfallforderung (136.500 EUR) wird in Gruppe 3 (ungesicherte Gläubiger) aufgenommen.
- Alternativ: Havelbank erhält stille Beteiligung an der Fortführungsgesellschaft als Ausgleich für Teilforderungsverzicht.

Offene Fragen:

- Ist die Havelbank mit voller Forderung und separatem Ausfall abzubilden (zwei Plangruppen) oder genügt eine Gruppe mit gestuften Rechten?
- Wirksamer Umfang der Sicherungsübereignung (Gutachten ausstehend).
- Kollision Globalzession vs. verlängerter EV Prignitz Forst KG.

Gruppe 2 – Betriebsnotwendige Lieferanten (mit Fortsetzungsinteresse)

Voraussichtliche Mitglieder: Prignitz Forst KG, Holzbauer GmbH & Co. KG, Beschlagwerk Elbe AG

Begründung der Gruppenbildung: Diese Lieferanten haben ein belastbares wirtschaftliches Interesse an der Fortführung der Geschäftsbeziehung mit der sanierten Gesellschaft (§ 222 Abs. 2 InsO – sachgerechte Unterschiede). Durch bessere Quote in der Sanierung bleiben sie als Lieferanten erhalten und sichern das Weiterbestehen der Möbelproduktion.

Planerische Gestaltung:

- Quote: 35 % (über Regelverwertungsquote von 18 %) zahlbar innerhalb von 12 Monaten nach Planbestätigung.
- Im Gegenzug: Fortsetzung der Lieferbeziehung zu Marktkonditionen, Mindestabnahmeverpflichtung für 24 Monate.

Offene Fragen:

- Welche Lieferanten sind tatsächlich "betriebsnotwendig" im Sinne der Planfortführung?
- EV-Klärung Prignitz Forst KG könnte separate Einigung erfordern.
- Gruppeninterne Drittsicherheiten zu prüfen (keine bekannt, aber nicht abschließend geprüft).

Gruppe 3 – Übrige nicht nachrangige Insolvenzgläubiger

Mitglieder: Furnier Nord GmbH, Finanzamt Stendal, AOK Sachsen-Anhalt, Havelstrom GbR, Arbeitnehmer (soweit nicht schon durch InsGeld abgedeckt), Würtl-Leasing GmbH, Havelbank eG (Ausfallforderung), M. Kordes (soweit festgestellt)

Planerische Gestaltung:

- Quote: 22–25 % zahlbar in zwei Tranchen (12 und 24 Monate nach Planbestätigung).
- Verzicht auf Zinsansprüche ab Insolvenzantragsdatum.
- Forderungen werden nur soweit befriedigt als die fortführende Gesellschaft liquide ist.

Besonderheit Arbeitnehmer: Arbeitnehmer sind grundsätzlich in § 38-Gruppe, da Insolvenzgeld (§§ 165 ff. SGB III) bereits für März/April 2026 gezahlt. Restforderungen (Urlaubsabgeltung, überstehende Ansprüche) fließen in Gruppe 3.

Gruppe 4 – Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO)

Mitglieder: Tim Brauer (Gesellschafterdarlehen 120.000 EUR)

Planerische Gestaltung:

- Quote: 0 % (vollständiger Verzicht im Sanierungsplan). Dies ist marktüblich bei Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz.
- Brauer erklärt sich zum Verzicht bereit im Gegenzug für D&O-Vergleich (keine weitergehende persönliche Haftung aus § 15b InsO nach Vergleich).

Weitere Planbestandteile (Grobstruktur)

Darstellender Teil

Abschnitt	Inhalt
Ist-Zustand	Schuldnerfragebogen, Masseverzeichnis, Forderungsstand
Ursachenanalyse	Auftragsmangel ab Q4/2025, Rohstoffpreise, Buchführungsmängel
Sanierungsmaßnahmen	Neues Management, Kostenstruktur, Fokus auf Pflegeheim-/Kliniksektor
Vergleichsrechnung	Tabelle Zerschlagung vs. Übertragende Sanierung vs. Sanierungsplan

Gestaltender Teil

Abschnitt	Inhalt
Gruppenbildung	Wie oben
Zahlungsmodalitäten	Tranchen, Fälligkeit, Treuhandkonto
Planbedingungen	Investoreintritt, Banklinie, Mindestliquidität

Insolvenzplanverwalterin	Dr. Westphal für Überwachungszeitraum (§ 261 InsO)

Zeitplan (bei Investorfindung bis 01.08.2026)

Schritt	Termin
Investorenbrief und Erstgespräche	20.07.2026
Letter of Intent (LOI)	10.08.2026
Planentwurf (erste Fassung)	01.09.2026
Übermittlung an Gläubiger	10.09.2026
Berichtstermin / Erörterung Planentwurf	14.09.2026
Abstimmungstermin (§ 235 InsO)	28.10.2026
Planbestätigung durch Gericht	15.11.2026

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.07.2026

Arbeitsentwurf – noch nicht zur Vorlage an Gläubiger freigegeben

Datei: 24_email_furnier_nord_antwort_anfechtung.eml

Von	Petra Großmann <p.grossmann@furnier-nord.de>
An	"Kanzlei Dr. Westphal" <kanzlei@westphal-insolvenzverwaltung.de>
Kopie	Hendrik Osterloh <osterloh@ra-osterloh-lueneburg.de>
Datum	Tue, 08 Sep 2026 08:19:41 +0200
Betreff	Ihr Schreiben vom 30.08.2026 - Rückforderung 18.000 EUR - Az. 7 IN 41/26

Sehr geehrte Frau Dr. Westphal,

Ihr Schreiben vom 30.08.2026 haben wir am 02.09.2026 erhalten. Ehrlich gesagt hat es uns ziemlich verärgert. Wir sollen jetzt also 18.000 EUR zurückzahlen, obwohl wir auf unseren Lieferungen von über 186.000 EUR sitzen geblieben sind und den Insolvenzantrag überhaupt erst gestellt haben.

Zum Sachverhalt aus unserer Sicht:

1. Den Ratenplan vom 15.03.2026 hat uns Herr Brauer selbst vorgeschlagen, nicht wir ihm. Am Telefon (Frau Schünemann aus unserer Buchhaltung hat den Vermerk dazu) sagte er am 12.03.2026, es gebe einen "vorübergehenden Engpass wegen zwei geplatzter Hotelaufträge", das Geld komme "spätestens im April rein". Von Zahlungsunfähigkeit war nie die Rede.

2. Dass die Überweisung vom 20.03.2026 zurückging, hat uns Herr Brauer am 24.03.2026 mit einem "Bankfehler bei der Umstellung des Kontos" erklärt. Unsere Mahnung vom selben Tag war eine ganz normale kaufmännische Erinnerung.

3. Die 18.000 EUR vom 01.04.2026 waren die vereinbarte zweite Rate, also genau das was geschuldet war, nicht mehr und nicht früher. Was daran "inkongruent" sein soll, erschließt sich uns nicht, aber das soll Herr Osterloh beurteilen.

Wir haben Herrn Rechtsanwalt Osterloh in Lüneburg mit der Prüfung beauftragt (in Kopie). Er ist bis zum 14.09. im Urlaub, deshalb bitten wir, die in Ihrem Schreiben gesetzte Frist bis zum 30.09.2026 zu verlängern. Bis dahin zahlen wir nichts und geben auch keine Anerkenntnisse ab.

Und noch eine Frage, die Sie uns bitte beantworten: In der Tabelle sind wir mit 186.420 EUR festgestellt. Falls wir die 18.000 EUR wirklich zurückzahlen müssten, erhöht sich dann unsere Forderung in der Tabelle entsprechend? Das wäre für unsere Entscheidung wichtig.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Großmann
Geschäftsführerin
Furnier Nord GmbH, Brückenweg 7, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 22 78 40

Telefonvermerk

Insolvenzverfahren Möbelwerk Havelberg GmbH, Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26. Vermerk: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, 22.09.2026, 16:10 Uhr. Mitgehört und Zahlen notiert: Frau Yildiz.

1 Gesprächsdaten

Telefonat mit Herrn Klaus-Dieter Hoffmann, Havelbank eG, Firmenkundenbetreuung, am 22.09.2026 von 15:30 bis 16:00 Uhr. Gegenstand: Abrechnung der Absonderungserlöse aus der Maschinenverwertung, Behandlung des Geschäftskontos, restliche Sicherheitenfreigabe.

2 Inhalt

Herr Hoffmann bestätigte den Eingang meiner Abrechnung vom 15.09.2026 zur Maschinenverwertung (Verkauf an die EML Maschinenhändler GmbH, Kaufpreis 237.000 EUR, Gutschrift auf dem Anderkonto am 09.09.2026). Zu den abgezogenen Feststellungs- und Verwertungskostenbeiträgen kündigte er eine "hausinterne Nachprüfung" an; die Bank gehe bei drei Positionen des Anlageverzeichnisses (laufende Nummern 7, 11 und 14) davon aus, dass diese nicht von der Sicherungsübereignung vom 03.02.2023 erfasst seien, sondern unter den Raumsicherungsvertrag von 2019 fielen, was den Kostenbeitrag anders verteile. Ich habe um schriftliche Darlegung mit den Vertragsunterlagen bis zum 06.10.2026 gebeten; die Sicherungsverträge von 2019 liegen mir bislang nur unvollständig vor (Seite 3 der Anlage fehlt in der von der Bank übersandten Kopie).

Zum Geschäftskonto der Schuldnerin teilte Herr Hoffmann mit, dass ein Restguthaben von 2.114,37 EUR nach Verrechnung mit Kontoführungsentgelten auf das Anderkonto überwiesen werde; die Verrechnung der Entgelte für Juli bis September habe ich beanstandet, da das Konto seit Eröffnung nur noch treuhänderisch geführt wird. Herr Hoffmann sagte Klärung zu.

Die Bank erklärte weiter, sie werde ihre restliche Ausfallforderung nach Verwertung aller Sicherheiten neu berechnen und die Anmeldung zur Tabelle entsprechend ermäßigen; eine korrigierte Anmeldung werde bis Mitte Oktober eingereicht. Zur Lackierkabine (Erlös 41.000 EUR) erhebt die Bank keine Rechte.

3 Weiteres Vorgehen

Wiedervorlage 07.10.2026. Eingang der schriftlichen Stellungnahme der Bank überwachen; Positionen 7, 11 und 14 des Anlageverzeichnisses mit den Sicherungsverträgen abgleichen, sobald die vollständigen Unterlagen vorliegen. Frau Yildiz bereitet die Gegenüberstellung der Kostenbeiträge vor.

Zwischenbericht

Möbelwerk Havelberg GmbH – AG Stendal 7 IN 41/26

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	31. Oktober 2026
Gegenstand	Berichtszeitraum 25. Juni bis 31. Oktober 2026

1. Stand der Verwertung

Der Geschäftsbetrieb ist eingestellt. Die Maschinen, die Lackierkabine, die Büro- und IT-Ausstattung sowie die freien Forderungen sind verwertet. Die Havelbank eG erhielt auf ihre festgestellte Forderung von 480.000,00 EUR aus der Sicherheitenverwertung 343.500,00 EUR. Der belegte Ausfall beträgt damit 136.500,00 EUR und nimmt als festgestellte Forderung nach § 38 InsO an der Verteilung teil.

2. Anspruchsverfolgung

Vorgang	Nominalwert	Stand	Erwarteter freier Zufluss
D&O-Vergleich	115.000,00 EUR	unterzeichnet und bezahlt	115.000,00 EUR
Anfechtungsvergleiche	41.000,00 EUR	vollständig bezahlt	41.000,00 EUR
Zahlung Tim Brauer	12.500,00 EUR	im Vergleichspaket abgegolten	0,00 EUR
Steuererstattung	14.200,00 EUR	eingegangen	14.200,00 EUR

3. Tabelle

Für die spätere Schlussverteilung sind Forderungen nach § 38 InsO von 862.900,00 EUR festgestellt. Die Forderung M. Kordes über 7.800,00 EUR ist vollständig bestritten. Der nachrangige Gesellschafterdarlehensanspruch von 120.000,00 EUR wird gesondert geführt und gehört nicht zur aktuellen Verteilungsbasis.

4. Rechnungslegung

Die bisherige Arbeitsfassung der Schlussrechnung darf nicht verwendet werden, solange gesicherte Durchlaufserlöse und Auskehrungen an die Havelbank nur einseitig erfasst sind. Für die Abschlussfassung werden 343.500,00 EUR sowohl als Sicherheitenzufluss als auch als Auskehrung ausgewiesen. Dadurch bleibt der freie Saldo unverändert, der Geldfluss wird aber vollständig sichtbar.

5. Nächste Schritte

Schritt	Zieltermin	Gate
Konten und Belege einschließlich Sicherheitenkonto abstimmen	15.12.2026	keine Differenz
Vergütungs- und Gerichtskostenstand	10.01.2027	nur belegte Beträge

abschließen		
Schlussverzeichnis mit Tabelle abgleichen	15.01.2027	Forderungsbasis 862.900,00 EUR
Schlussbericht freigeben	20.01.2027	menschliche Einreichungsfreigabe

Prüfvermerk zur Abschlussreife

Möbelwerk Havelberg GmbH – Stand 15. Januar 2027

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	15. Januar 2027
Gegenstand	Konten-, Tabellen- und Verwertungsgate

1. Konten

Prüfung	Buchwert	Fremdnachweis	Differenz
Massekonto	289.790,00 EUR	289.790,00 EUR	0,00 EUR
Sicherheitenkonto	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Barkasse	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

2. Verwertung

Alle im Masseverzeichnis geführten Vermögensgegenstände sind als verwertet, aus rechtlichem Grund freigegeben oder ohne realisierbaren Wert ausgebucht. Für jede Ausbuchung liegt ein Einzelvermerk vor. Es bestehen keine laufenden Prozesse und keine unbehandelten Kaufpreisraten.

3. Tabelle und Quote

Die gerichtliche Tabelle weist 862.900,00 EUR festgestellte Forderungen nach § 38 InsO aus. Die Teilungsmasse beträgt 289.790,00 EUR. Die ungerundete Quote beträgt 33,5832657318 Prozent. Die centgenaue Auszahlungsdatei summiert sich auf 289.790,00 EUR.

4. Gate-Entscheidung

Gate	Ergebnis	Freigabe
Abschluss der Verwertung	bestanden	Dr. Nora Westphal
Kontenabgleich	bestanden	Sana Yildiz und Dr. Nora Westphal
Tabellenabgleich	bestanden	Dr. Nora Westphal
Einreichung	freigegeben	Dr. Nora Westphal, 20.01.2027
Auszahlung	noch gesperrt	gerichtliche Zustimmung fehlt

Schlussverzeichnis

Möbelwerk Havelberg GmbH – Stand 20. Januar 2027

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	20. Januar 2027
Gegenstand	Verzeichnis nach §§ 188 bis 193 InsO

1. Verteilungsdaten

Die Teilungsmasse beträgt 289.790,00 EUR. Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 862.900,00 EUR. Die Ausfallforderung der Havelbank eG von 136.500,00 EUR ist erst nach Abzug der gesicherten Befriedigung von 343.500,00 EUR ermittelt.

2. Verzeichnis

Nummer und Gläubiger	Forderung	Auszahlung	Status
1. Furnier Nord GmbH	186.420,00 EUR	62.605,92 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
2. Havelbank eG – Ausfall	136.500,00 EUR	45.841,16 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
3. Finanzamt Stendal	92.340,00 EUR	31.010,79 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
4. AOK Sachsen-Anhalt	61.200,00 EUR	20.552,96 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
5. Prignitz Forst KG	43.700,00 EUR	14.675,89 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
6. Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100,00 EUR	9.436,90 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
7. Beschlagwerk Elbe AG	19.440,00 EUR	6.528,58 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
8. Havelstrom GbR	48.000,00 EUR	16.119,97 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
9. Arbeitnehmerforderungen	236.000,00 EUR	79.256,51 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
10. Würtl-Leasing GmbH	11.200,00 EUR	3.761,32 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
Summe	862.900,00 EUR	289.790,00 EUR	Kontrollsumme stimmt

3. Nicht einbezogene Ansprüche

Die Forderung M. Kordes über 7.800,00 EUR ist vollständig bestritten und ohne fristgerechten Nachweis. Die Forderung Tim Brauer über 120.000,00 EUR ist nachrangig. Beide Positionen bleiben in der Akte sichtbar, sind aber nicht Teil der aktuellen Verteilungsbasis.

Interner Freigabevermerk

Möbelwerk Havelberg GmbH – Abschlussprodukte

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	23. Januar 2027
Gegenstand	Einreichungsfreigabe

1. Führende Fassungen

Produkt	Stand	Prüfergebnis
Schlussbericht und Schlussrechnung	20.01.2027	freigegeben
Schlussverzeichnis	20.01.2027	862.900,00 EUR Forderungen; 289.790,00 EUR Auszahlung
Kontrollarbeitsmappe	20.01.2027	Kontendifferenz 0,00 EUR

2. Freigabe

Dr. Nora Westphal gibt die Einreichung der bezeichneten Fassungen frei. Die Freigabe umfasst weder die Veröffentlichung gerichtlicher Bekanntmachungen noch den Zahlungslauf. Die Auszahlung bleibt bis zur gerichtlichen Zustimmung und einer erneuten namentlichen Freigabe gesperrt.

Gerichtliche Verfügung zur Schlussverteilung

Synthetisches Aktenstück – AG Stendal 7 IN 41/26

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	29. Januar 2027
Gegenstand	Zustimmung und Bestimmung des Schlusstermins

1. Zustimmung

Nach Prüfung der eingereichten Schlussrechnung wird der Schlussverteilung gemäß § 196 Absatz 2 InsO zugestimmt. Der Verwalterin bleibt aufgegeben, Änderungen der Tabelle und fristgerechte Nachweise vor dem Zahlungslauf zu berücksichtigen.

2. Schlusstermin

Der Schlusstermin wird auf den 15. Februar 2027 bestimmt. Der Bericht, die Schlussrechnung und das Schlussverzeichnis werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zugänglich gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gesondert.

3. Nachweis

Nach dem Zahlungslauf sind die Auszahlungsdatei, die Bankbestätigung und die Erklärung über die vollständige Ausführung vorzulegen. Die Aufhebung des Verfahrens wird erst nach diesem Nachweis geprüft.

Vollzugsprotokoll der Schlussverteilung

Möbelwerk Havelberg GmbH – Zahlungslauf 10. März 2027

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	12. März 2027
Gegenstand	Freigabe, Auszahlung und Rückläuferkontrolle

1. Zahlungsfreigabe

Nach dem Schlusstermin wurden die gerichtliche Tabelle, das Schlussverzeichnis und die Kontodaten erneut abgeglichen. Dr. Nora Westphal gab den Zahlungslauf am 10. März 2027 um 08:45 Uhr frei. Die technische Datei wurde durch die Sachbearbeitung erstellt und vor Bankübertragung unverändert gegen die freigegebene Summenliste geprüft.

2. Auszahlungen

Gläubiger	Auszahlung	Status
Furnier Nord GmbH	62.605,92 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Havelbank eG – Ausfall	45.841,16 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Finanzamt Stendal	31.010,79 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
AOK Sachsen-Anhalt	20.552,96 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Prignitz Forst KG	14.675,89 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Holzbauer GmbH & Co. KG	9.436,90 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Beschlagwerk Elbe AG	6.528,58 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Havelstrom GbR	16.119,97 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Arbeitnehmerforderungen	79.256,51 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Würtl-Leasing GmbH	3.761,32 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Summe	289.790,00 EUR	vollständig ausgekehrt

3. Kontenabschluss

Der Kontoauszug vom 11. März 2027 weist die Sammelüberweisungen aus. Rückläufer sind bis zum Kontrollzeitpunkt 12. März 2027 nicht eingetreten. Das für die Schlussverteilung bestimmte Guthaben ist vollständig ausgekehrt. Das Sicherheitenkonto war bereits zuvor auf 0,00 EUR abgeschlossen.

Schlussmitteilung

Möbelwerk Havelberg GmbH – AG Stendal 7 IN 41/26

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	12. März 2027
Gegenstand	Vollzug der Schlussverteilung

1. Mitteilung

Die Schlussverteilung ist vollständig vollzogen. Auf festgestellte Forderungen nach § 38 InsO von 862.900,00 EUR wurden insgesamt 289.790,00 EUR ausgekehrt. Die Auszahlungssumme stimmt mit dem Schlussverzeichnis und dem Massekonto überein.

2. Anregung

Es wird angeregt, das Verfahren gemäß § 200 InsO aufzuheben. Ein möglicher, derzeit nicht bestehender späterer Massezufluss ist nicht Bestandteil dieser Mitteilung und wäre gegebenenfalls in einem gesonderten Verfahren nach den §§ 203 bis 205 InsO zu prüfen.

Prüfvermerk zu einer möglichen Nachtragsverteilung

Möbelwerk Havelberg GmbH – Übungszweig

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	30. September 2027
Gegenstand	Später Hinweis auf mögliche Versicherungsprämienerstattung

1. Hinweis

Der frühere Versicherungsmakler teilte mit, dass aus der vorzeitigen Vertragsbeendigung möglicherweise eine Prämienerstattung entstehen könne. Ein Bescheid, eine Abrechnung oder ein Zahlungseingang liegt nicht vor. Der Hinweis wird daher nicht als Massezufluss gebucht.

2. Prüfauftrag

Zu klären sind Anspruchsinhaberin, Vertragszeitraum, Abrechnungsgrund, Betrag, Massezugehörigkeit und Verfügbarkeit. Erst ein belegter Massegegenstand kann Anlass für einen Antrag nach § 203 InsO sein. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 25. September 2025, IX ZB 13/25, Randnummern 7 bis 16 und 20 bis 22, entschieden, dass auch bekannte, irrtümlich oder tatsächlich nicht verwertete Massegegenstände Gegenstand einer Nachtragsverteilung sein können. Die Entscheidung ersetzt weder den Anspruchsnachweis noch die Prüfung der Massezugehörigkeit.

3. Gate

Prüffeld	Status	Folge
Anspruchsnachweis	offen	Unterlagen anfordern
Zahlungseingang	nicht vorhanden	keine Buchung
Massezugehörigkeit	offen	rechtliche Prüfung
Gerichtlicher Antrag	gesperrt	erst nach positivem Nachweis

Abschlusskontrolle	Möbelwerk Havelberg GmbH	
Stichtag	20.01.2027	
Teilungsmasse		289,790.00 EUR
Forderungsbasis		862,900.00 EUR
Quote		33.583266%
Auszahlung laut Verzeichnis		289,790.00 EUR
Differenz Teilungsmasse		0.00 EUR
Kontrollstatus	OK	
Freigaberegel	Einreichung, Veröffentlichung und Auszahlung benötigen getrennte menschliche Freigaben.	

Position	Betrag EUR	Belegstatus	Prüfvermerk
Freie Massezuflüsse	777,830.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Sicherheitenzuflüsse Havelbank	343,500.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Summe	1,121,330.00 EUR		

Position	Betrag EUR	Belegstatus	Prüfvermerk
Freie Masseausgaben	488,040.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Auskehrung Sicherheiten Havelbank	343,500.00 EUR	belegt	mit Journal abgestimmt
Summe	831,540.00 EUR		

Gläubiger	Festgestellt EUR	Quote	Auszahlung EUR	Status
Furnier Nord GmbH	186,420.00 EUR	33.583266%	62,605.92 EUR	zahlbar nach Freigabe
Havelbank eG – Ausfall	136,500.00 EUR	33.583266%	45,841.16 EUR	zahlbar nach Freigabe
Finanzamt Stendal	92,340.00 EUR	33.583266%	31,010.79 EUR	zahlbar nach Freigabe
AOK Sachsen-Anhalt	61,200.00 EUR	33.583266%	20,552.96 EUR	zahlbar nach Freigabe
Prignitz Forst KG	43,700.00 EUR	33.583266%	14,675.89 EUR	zahlbar nach Freigabe
Holzbauer GmbH & Co. KG	28,100.00 EUR	33.583266%	9,436.90 EUR	zahlbar nach Freigabe
Beschlagwerk Elbe AG	19,440.00 EUR	33.583266%	6,528.58 EUR	zahlbar nach Freigabe
Havelstrom GbR	48,000.00 EUR	33.583266%	16,119.97 EUR	zahlbar nach Freigabe
Arbeitnehmerforderungen	236,000.00 EUR	33.583266%	79,256.51 EUR	zahlbar nach Freigabe
Würtl-Leasing GmbH	11,200.00 EUR	33.583266%	3,761.32 EUR	zahlbar nach Freigabe
Summe	862,900.00 EUR		289,790.00 EUR	Kontrollsumme

Gate	Voraussetzung	Status	Freigebende Person	Datum
Kontenabgleich	Differenz 0,00 EUR	bestanden		
Tabellenabgleich	Forderungsbasis bestätigt	bestanden		
Einreichung	Führende Fassungen geprüft	freigegeben		
Auszahlung	Gerichtliche Zustimmung und Empfängerkontrolle	gesperrt bis gesonderter Freigabe		
Schlussmitteilung	Zahlung und Rückläuferkontrolle belegt	gesperrt bis Vollzug		

Gläubiger	Festgestellte Gesamtforderung	Gesicherte Auszahlung	Ausfall § 38
Havelbank eG	480,000.00 EUR	343,500.00 EUR	136,500.00 EUR

Prüffeld	Status	Betrag EUR	Nächster Schritt
Versicherungsprämie	nur Hinweis		Unterlagen anfordern; keine Buchung

Magdeburg, 30. August 2026

Dr. Nora Westphal
Insolvenzverwalterin
in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Möbelwerk Havelberg GmbH
Az. 7 IN 41/26
Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Furnier Nord GmbH
z.H. Frau Petra Großmann (Geschäftsführerin)
Brückenweg 7
21337 Lüneburg

Anfechtung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO – Zahlung 18.000,00 EUR vom 01.04.2026 – Rückforderung

Sehr geehrte Frau Großmann,

als bestellte Insolvenzverwalterin in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH (Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26) wende ich mich an Sie mit folgendem:

I. Sachverhalt

Im Zuge meiner Prüfungsarbeiten habe ich festgestellt, dass die Schuldnerin, die Möbelwerk Havelberg GmbH, am 01. April 2026 eine Zahlung in Höhe von

18.000,00 EUR (in Worten: achtzehntausend Euro)

an Ihre Gesellschaft geleistet hat. Diese Zahlung erfolgte als zweite Rate gemäß dem Ratenplan vom 15.03.2026, nachdem ein erster Überweisungsversuch vom 20.03.2026 am 22.03.2026 aufgrund unzureichender Kontodeckung zurückgebucht worden war. Die Überweisung vom 01.04.2026 wurde erst nach erneuter Mahnung Ihrer Gesellschaft vom 24.03.2026 vorgenommen.

II. Anfechtungsrechtliche Bewertung

Die Zahlung vom 01.04.2026 ist nach meiner Prüfung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar. Die Voraussetzungen liegen vollständig vor:

1. Benachteiligung der Insolvenzgläubiger (§ 129 Abs. 1 InsO): Die Zahlung hat die Insolvenzmasse um 18.000,00 EUR vermindert, ohne dass ein adäquater Gegenwert in die Masse geflossen ist. Die übrigen Gläubiger wurden dadurch benachteiligt.

2. Inkongruente Deckung (§ 131 Abs. 1 InsO): Die Zahlung erfolgte in einer Form, die dem Gläubiger nicht oder nicht in dieser Art zustand. Ihre Gesellschaft hatte einen Anspruch auf Zahlung zum

20.03.2026; dieser war am 01.04.2026 nach der Rücklastschrift nur noch als gescheiterter Zahlungsversuch zu qualifizieren. Die erneute Weisung erfolgte unter Mahndruck, nicht als geschuldete Leistung.

3. Zeitliche Voraussetzungen: Die Zahlung erfolgte am 01.04.2026 und damit innerhalb von drei Monaten vor dem Insolvenzantrag vom 04.05.2026 (Frist: 04.02.2026 – 04.05.2026). § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfordert keine Kenntnis des Gläubigers; die Anfechtbarkeit ist vom subjektiven Tatbestand unabhängig.

4. Kenntnis (§ 131 Abs. 2 InsO): Unabhängig davon hatte Ihre Gesellschaft durch die Rücklastschrift vom 22.03.2026 Kenntnis der Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerin, was die Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 InsO zusätzlich begründet.

III. Rückforderung

Gemäß § 143 Abs. 1 InsO ist das durch die anfechtbare Handlung aus dem Schuldnervermögen Weggefallene zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Ich fordere Sie daher auf, den Betrag von

18.000,00 EUR

zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.04.2026 (§ 143 Abs. 1 Satz 2 InsO i.V.m. § 819 BGB) auf das Anderkonto der Insolvenzverwalterin zu überweisen:

IBAN: DE0X XXXX XXXX XXXX XXXX XX (Anderkonto IV, Havelbank eG)

Verwendungszweck: Az. 7 IN 41/26 / Anfechtung § 131 InsO / Furnier Nord

Ich bitte um Überweisung bis spätestens 30. September 2026. Sollte keine Zahlung oder keine Einigung bis zu diesem Datum erfolgen, werde ich die Rückforderung ohne weitere Ankündigung gerichtlich geltend machen.

IV. Ausgleich durch Gegenrechnung

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Rückzahlungsforderung nicht gegen Ihre zur Insolvenztabelle angemeldete Forderung (186.420,00 EUR) aufgerechnet werden kann. Die Anfechtungsschuld ist eine Neumasseforderung; eine Aufrechnung würde das Prioritätsgefüge des § 143 InsO umgehen. Ihre Tabellenforderung wird getrennt behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

_____

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Magdeburg, 05. September 2026

Dr. Nora Westphal
Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin
Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg
Tel. 0391 / 88 44 100

An das
Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –
Hospitalstraße 4
39576 Stendal

Aktenzeichen: 7 IN 41/26

Bericht der Insolvenzverwalterin zum Berichts- und Prüfungstermin

14. September 2026, 10:00 Uhr, Saal 12

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Insolvenzverwalterin erstattet gemäß § 156 InsO nachstehend Bericht über den Verfahrensstand und die wirtschaftliche Lage der Schuldnerin sowie über die Maßnahmen zur Massesicherung und -verwertung.

1. Verfahrenschronologie

Ereignis	Datum
Gläubigerantrag Furnier Nord GmbH	04.05.2026
Bestellung vorläufige IV, Verfügungsverbot	06.05.2026
Kassensturz und Betriebsfortführungsentscheidung	07.–09.05.2026
Insolvenzgeldvorfinanzierung bewilligt	08.05.2026
Ende der Betriebsfortführung	20.05.2026
Eröffnung Insolvenzverfahren	12.06.2026
Konstituierende Sitzung Gläubigerausschuss	18.06.2026
Sitzung Gläubigerausschuss: Verwertungsentscheidungen	15.07.2026
Genehmigung D&O-Vergleich 115.000 EUR	15.07.2026
Maschinenverwertung abgeschlossen (EML GmbH, 237.000 EUR)	31.07.2026
Anfechtungsschreiben versandt (4 Fälle)	30.08.2026
Anmeldefrist	01.08.2026
Berichts- und Prüfungstermin	14.09.2026

2. Insolvenzgründe

Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO ist nach der bisherigen Arbeitsannahme spätestens am 22.03.2026 eingetreten (Rücklastschrift Furnier Nord GmbH; die belastbare Stichtagsrechnung bleibt gesondert nachzuweisen). Überschuldung im Sinne des § 19 InsO ist aufgrund negativer

Fortführungsprognose und negativem bereinigtem Eigenkapital per 31.12.2025 ebenfalls zu prüfen. Der Eigenverwaltungswunsch des Geschäftsführers wurde geprüft und mangels Finanzplan und belastbarem Sanierungskonzept abgelehnt.

3. Masserealisierung (Stand 05.09.2026)

Position	Betrag (EUR)	Status
Bankguthaben bei Eröffnung	20.890,00	eingegangen
Fortführungserlöse (netto)	47.700,00	eingegangen
Maschinenverwertung EML GmbH	237.000,00	eingegangen 31.07.
Büro/IT Online-Auktion	18.400,00	eingegangen
Lackierkabine Auktionshaus	41.000,00	eingegangen
Kautionsrückzahlung Halle	12.000,00	erwartet
Kundenforderungen (gesamt)	190.400,00	eingezogen
EV-Vergleich Prignitz Forst KG	38.000,00	eingegangen
D&O-Vergleich	115.000,00	unterzeichnet; Zahlung bis 30.09.
Anfechtungserlöse (erwartet)	41.000,00	Schreiben verschickt; offen
Steuererstattung 2026 (erwartet)	14.200,00	Veranlagung ausstehend

4. Forderungsanmeldungen

Bis zum Anmeldeschluss (01.08.2026) haben 12 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 1.345.800,00 EUR angemeldet. Davon entfallen 350.000,00 EUR auf Absonderungsrechte der Havelbank eG. Nachrangige Forderungen (§ 39 InsO): 120.000,00 EUR (Gesellschafterdarlehen Tim Brauer). Sämtliche Anmeldungen wurden geprüft; die Prüfungsergebnisse sind in der Tabelle zusammengefasst und den Gläubigern zugestellt.

5. Quotenprognose

Die zum Berichtsstand prognostizierte Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO) beträgt nach Abzug der erwarteten Masseverbindlichkeiten und Verfahrenskosten ca. 289.790 EUR. Bei einer voraussichtlichen Verteilungsbasis von ca. 862.900 EUR ergibt sich rechnerisch eine Quote von ca. 33,583266 %. Beide Größen bleiben bis zum Abschluss von Verwertung, Tabellenprüfung und Kostenfestsetzung Prognosen. Ein vor Aufhebung eingehender Steuererstattungsbetrag wäre im laufenden Verfahren zu erfassen; erst ein nach Aufhebung ermittelter Massegegenstand eröffnet nach gesonderter Prüfung die Route der §§ 203 ff. InsO.

6. Ausblick

Schlussbericht und Schlussrechnung werden bis 20.01.2027 eingereicht. Der Schlusstermin wird für den 15.02.2027 erbeten. Anfechtungserlöse aus den vier laufenden Fällen werden bis 31.10.2026 erwartet.

Mit freundlichen Grüßen

_____

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Datei: eml/26_rueckfrage_gericht_sicherheitenfluss.eml

Von	insolvenzgericht.stendal@testakte.example
An	kanzlei.westphal@testakte.example
Datum	Mon, 25 Jan 2027 11:02:00 +0100
Betreff	7 IN 41/26 – Darstellung des Sicherheitenkontos

Sehr geehrte Frau Dr. Westphal,

bitte reichen Sie eine Kontenabstimmung ein, aus der der Zufluss und die Auskehrung von 343.500,00 EUR an die Havelbank eG getrennt von der freien Masse hervorgehen. Der bisherige Erläuterungstext genügt für den Geldflussabgleich nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht

Datei: eml/27_antwort_sicherheitenkonto.eml

Von	kanzlei.westphal@testakte.example
An	insolvenzgericht.stendal@testakte.example
Datum	Tue, 26 Jan 2027 14:35:00 +0100
Betreff	AW: 7 IN 41/26 – Sicherheitenkonto

Sehr geehrte Damen und Herren,

die beigefügte Kontrollarbeitsmappe weist 343.500,00 EUR als Zugang und als Auskehrung auf dem Sicherheitenkonto aus. Der Saldo beträgt 0,00 EUR. Die freie Teilungsmasse bleibt mit 289.790,00 EUR unverändert. Die Ausfallforderung der Havelbank beträgt bei einer Gesamtforderung von 480.000,00 EUR folgerichtig 136.500,00 EUR.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Nora Westphal

Datei: eml/28_bank_bestaetigung_schlussverteilung.eml

Von	firmenkunden@havelbank.testakte.example
An	sana.yildiz@westphal.testakte.example
Datum	Thu, 11 Mar 2027 10:21:00 +0100
Betreff	Möbelwerk Havelberg – Zahlungslauf 10.03.2027

Sehr geehrte Frau Yildiz,

der freigegebene Zahlungslauf über 289.790,00 EUR wurde vollständig ausgeführt. Die Gesamtsumme stimmt mit der übermittelten Kontrollsumme überein. Rückläufer sind bis heute nicht eingegangen.

Mit freundlichen Grüßen
Havelbank eG

Schlussbericht und Schlussrechnung

Möbelwerk Havelberg GmbH – AG Stendal 7 IN 41/26

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	20. Januar 2027
Gegenstand	Abschlussbericht, Schlussrechnung und Verteilungsvorschlag

1. Verfahren und Abschlussstichtag

Die Furnier Nord GmbH stellte am 4. Mai 2026 Insolvenzantrag. Das Amtsgericht Stendal ordnete am 6. Mai 2026 Sicherungsmaßnahmen an und eröffnete das Verfahren am 12. Juni 2026. Der Betrieb wurde zur Fertigstellung zweier Aufträge kurzzeitig fortgeführt und danach stillgelegt. Dieser Bericht bildet den Stand vom 20. Januar 2027 ab.

2. Betriebsfortführung und Personal

Die zeitlich begrenzte Fortführung diente der Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Erlöse und Fortführungskosten sind in der Rechnungslegung getrennt erfasst. Die Insolvenzgeldvorfinanzierung und ihre Rückführung sind durch die Sammelabrechnung belegt. Offene Arbeitnehmeransprüche wurden im Prüfungstermin behandelt und in der Tabelle nach ihrem festgestellten Stand geführt.

3. Verwertung und Drittrechte

Position	Bruttozufluss oder Ergebnis	Behandlung
Maschinen und Sicherungsgut	343.500,00 EUR	gesondertes Sicherheitenkonto; vollständig an Havelbank ausgekehrt
Freie Verwertung und Forderungseinzug	428.630,00 EUR	freie Masse
D&O-Vergleich	115.000,00 EUR	freie Masse; Vergleich erledigt
Anfechtungsvergleiche	41.000,00 EUR	freie Masse; vollständig bezahlt
Steuererstattung	14.200,00 EUR	eingegangen und gebucht
Sonstige freie Zuflüsse	179.000,00 EUR	Fortführung, Kaution und weitere Positionen

Die gesicherte Forderung der Havelbank eG wurde zum Abschluss mit 480.000,00 EUR festgestellt. Auf sie wurden 343.500,00 EUR aus dem Sicherungsgut ausgekehrt. Der verbleibende Ausfall von 136.500,00 EUR ist in der Forderungsbasis nach § 38 InsO enthalten. Eine Doppelberücksichtigung findet nicht statt.

4. Schlussrechnung und Kontenabgleich

Rechenblock	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Freie Massebewegungen	777.830,00 EUR	488.040,00 EUR	289.790,00 EUR
Sicherheitenkonto Havelbank	343.500,00 EUR	343.500,00 EUR	0,00 EUR
Gesamter Geldfluss	1.121.330,00 EUR	831.540,00 EUR	289.790,00 EUR

Der rechnerische Endbestand von 289.790,00 EUR stimmt mit dem Massekonto überein. Das Sicherheitenkonto weist nach der Auskehrung 0,00 EUR aus. Interne Umbuchungen wurden neutralisiert. Die frühere Arbeitsfassung, die den Sicherheitenfluss nur im erläuternden Text führte, ist durch diese vollständige Geldflussdarstellung ersetzt.

5. Forderungen und Verteilungsbasis

Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 862.900,00 EUR. Der vollständig bestrittene Anspruch M. Kordes ist mangels fristgerechten Nachweises nicht in die Verteilungsbasis aufgenommen. Die nachrangige Forderung Tim Brauer über 120.000,00 EUR erhält keine Zahlung.

Gläubiger	Verteilungsforderung	Auszahlung
Furnier Nord GmbH	186.420,00 EUR	62.605,92 EUR
Havelbank eG – Ausfall	136.500,00 EUR	45.841,16 EUR
Finanzamt Stendal	92.340,00 EUR	31.010,79 EUR
AOK Sachsen-Anhalt	61.200,00 EUR	20.552,96 EUR
Prignitz Forst KG	43.700,00 EUR	14.675,89 EUR
Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100,00 EUR	9.436,90 EUR
Beschlagwerk Elbe AG	19.440,00 EUR	6.528,58 EUR
Havelstrom GbR	48.000,00 EUR	16.119,97 EUR
Arbeitnehmerforderungen	236.000,00 EUR	79.256,51 EUR
Würtl-Leasing GmbH	11.200,00 EUR	3.761,32 EUR
Summe	862.900,00 EUR	289.790,00 EUR

Die ungerundete Quote beträgt 33,583266 Prozent. Die Auszahlungen werden auf Cent abgerundet; sieben Restcent werden nach den größten Bruchteilsresten zugeteilt. Eine pauschale Reserve von 130.012,68 EUR wird nicht gebildet, weil dafür weder eine offene Masseverbindlichkeit noch ein anderer konkreter Rechtsgrund belegt ist.

6. Offene Restvorgänge und Nachtragsverteilung

Die Veranlagungen sind nach dem Aktenstand abgeschlossen. Ein lediglich möglicher künftiger Steuer- oder Versicherungszufluss wird nicht als vorhandene Masse gebucht und rechtfertigt keinen pauschalen Rückbehalt. Sollte nach der Aufhebung ein weiterer Massegegenstand ermittelt oder ein bereits ausgekehrter Betrag zurückfließen, werden Massezugehörigkeit und die Voraussetzungen der §§ 203 bis 205 InsO gesondert geprüft.

7. Abschlussreife

Die bekannten verwertbaren Massegegenstände sind realisiert. Die Konten stimmen mit der Schlussrechnung überein. Die Forderungsbasis ist mit der Tabelle abgeglichen. Die Abschlussreife wird daher bejaht. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 11. November 2021, IX ZB 19/20, Randnummern 12 und 14 bis 21, für die dortige Vergütungsfrage hervorgehoben, dass eine bloße Schlussrechnung oder ein Schlusstermin bei fortdauernder Verwertung keinen Abschluss ersetzt. Hier sind nach dem belegten Aktenstand keine weiteren Verwertungsschritte offen; die Entscheidung wird nicht als allgemeine Freigabefiktion verwendet.

8. Anträge und Freigabegrenze

Es wird beantragt, die Schlussrechnung zu prüfen, der Schlussverteilung nach § 196 Absatz 2 InsO zuzustimmen und den Schlusstermin nach § 197 InsO zu bestimmen. Der Bericht bestätigt keine noch nicht ausgeführte Zahlung. Einreichung, Zahlung und Schlussmitteilung bedürfen jeweils einer gesondert dokumentierten menschlichen Freigabe.

Dr. Nora Westphal
Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin

Schlussbericht und Schlussrechnung

Möbelwerk Havelberg GmbH – AG Stendal 7 IN 41/26

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	20. Januar 2027
Gegenstand	Abschlussbericht, Schlussrechnung und Verteilungsvorschlag

1. Verfahren und Abschlussstichtag

Die Furnier Nord GmbH stellte am 4. Mai 2026 Insolvenzantrag. Das Amtsgericht Stendal ordnete am 6. Mai 2026 Sicherungsmaßnahmen an und eröffnete das Verfahren am 12. Juni 2026. Der Betrieb wurde zur Fertigstellung zweier Aufträge kurzzeitig fortgeführt und danach stillgelegt. Dieser Bericht bildet den Stand vom 20. Januar 2027 ab.

2. Betriebsfortführung und Personal

Die zeitlich begrenzte Fortführung diente der Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Erlöse und Fortführungskosten sind in der Rechnungslegung getrennt erfasst. Die Insolvenzgeldvorfinanzierung und ihre Rückführung sind durch die Sammelabrechnung belegt. Offene Arbeitnehmeransprüche wurden im Prüfungstermin behandelt und in der Tabelle nach ihrem festgestellten Stand geführt.

3. Verwertung und Drittrechte

Position	Bruttozufluss oder Ergebnis	Behandlung
Maschinen und Sicherungsgut	343.500,00 EUR	gesondertes Sicherheitenkonto; vollständig an Havelbank ausgekehrt
Freie Verwertung und Forderungseinzug	428.630,00 EUR	freie Masse
D&O-Vergleich	115.000,00 EUR	freie Masse; Vergleich erledigt
Anfechtungsvergleiche	41.000,00 EUR	freie Masse; vollständig bezahlt
Steuererstattung	14.200,00 EUR	eingegangen und gebucht
Sonstige freie Zuflüsse	179.000,00 EUR	Fortführung, Kaution und weitere Positionen

Die gesicherte Forderung der Havelbank eG wurde zum Abschluss mit 480.000,00 EUR festgestellt. Auf sie wurden 343.500,00 EUR aus dem Sicherungsgut ausgekehrt. Der verbleibende Ausfall von 136.500,00 EUR ist in der Forderungsbasis nach § 38 InsO enthalten. Eine Doppelberücksichtigung findet nicht statt.

4. Schlussrechnung und Kontenabgleich

Rechenblock	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Freie Massebewegungen	777.830,00 EUR	488.040,00 EUR	289.790,00 EUR
Sicherheitenkonto Havelbank	343.500,00 EUR	343.500,00 EUR	0,00 EUR
Gesamter Geldfluss	1.121.330,00 EUR	831.540,00 EUR	289.790,00 EUR

Der rechnerische Endbestand von 289.790,00 EUR stimmt mit dem Massekonto überein. Das Sicherheitenkonto weist nach der Auskehrung 0,00 EUR aus. Interne Umbuchungen wurden neutralisiert. Die frühere Arbeitsfassung, die den Sicherheitenfluss nur im erläuternden Text führte, ist durch diese vollständige Geldflussdarstellung ersetzt.

5. Forderungen und Verteilungsbasis

Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 862.900,00 EUR. Der vollständig bestrittene Anspruch M. Kordes ist mangels fristgerechten Nachweises nicht in die Verteilungsbasis aufgenommen. Die nachrangige Forderung Tim Brauer über 120.000,00 EUR erhält keine Zahlung.

Gläubiger	Verteilungsforderung	Auszahlung
Furnier Nord GmbH	186.420,00 EUR	62.605,92 EUR
Havelbank eG – Ausfall	136.500,00 EUR	45.841,16 EUR
Finanzamt Stendal	92.340,00 EUR	31.010,79 EUR
AOK Sachsen-Anhalt	61.200,00 EUR	20.552,96 EUR
Prignitz Forst KG	43.700,00 EUR	14.675,89 EUR
Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100,00 EUR	9.436,90 EUR
Beschlagwerk Elbe AG	19.440,00 EUR	6.528,58 EUR
Havelstrom GbR	48.000,00 EUR	16.119,97 EUR
Arbeitnehmerforderungen	236.000,00 EUR	79.256,51 EUR
Würtl-Leasing GmbH	11.200,00 EUR	3.761,32 EUR
Summe	862.900,00 EUR	289.790,00 EUR

Die ungerundete Quote beträgt 33,583266 Prozent. Die Auszahlungen werden auf Cent abgerundet; sieben Restcent werden nach den größten Bruchteilsresten zugeteilt. Eine pauschale Reserve von 130.012,68 EUR wird nicht gebildet, weil dafür weder eine offene Masseverbindlichkeit noch ein anderer konkreter Rechtsgrund belegt ist.

6. Offene Restvorgänge und Nachtragsverteilung

Die Veranlagungen sind nach dem Aktenstand abgeschlossen. Ein lediglich möglicher künftiger Steuer- oder Versicherungszufluss wird nicht als vorhandene Masse gebucht und rechtfertigt keinen pauschalen Rückbehalt. Sollte nach der Aufhebung ein weiterer Massegegenstand ermittelt oder ein bereits ausgekehrter Betrag zurückfließen, werden Massezugehörigkeit und die Voraussetzungen der §§ 203 bis 205 InsO gesondert geprüft.

7. Abschlussreife

Die bekannten verwertbaren Massegegenstände sind realisiert. Die Konten stimmen mit der Schlussrechnung überein. Die Forderungsbasis ist mit der Tabelle abgeglichen. Die Abschlussreife wird daher bejaht. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 11. November 2021, IX ZB 19/20, Randnummern 12 und 14 bis 21, für die dortige Vergütungsfrage hervorgehoben, dass eine bloße Schlussrechnung oder ein Schlusstermin bei fortdauernder Verwertung keinen Abschluss ersetzt. Hier sind nach dem belegten Aktenstand keine weiteren Verwertungsschritte offen; die Entscheidung wird nicht als allgemeine Freigabefiktion verwendet.

8. Anträge und Freigabegrenze

Es wird beantragt, die Schlussrechnung zu prüfen, der Schlussverteilung nach § 196 Absatz 2 InsO zuzustimmen und den Schlusstermin nach § 197 InsO zu bestimmen. Der Bericht bestätigt keine noch nicht ausgeführte Zahlung. Einreichung, Zahlung und Schlussmitteilung bedürfen jeweils einer gesondert dokumentierten menschlichen Freigabe.

Dr. Nora Westphal
Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin

Zwischenbericht

Möbelwerk Havelberg GmbH – AG Stendal 7 IN 41/26

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	31. Oktober 2026
Gegenstand	Berichtszeitraum 25. Juni bis 31. Oktober 2026

1. Stand der Verwertung

Der Geschäftsbetrieb ist eingestellt. Die Maschinen, die Lackierkabine, die Büro- und IT-Ausstattung sowie die freien Forderungen sind verwertet. Die Havelbank eG erhielt auf ihre festgestellte Forderung von 480.000,00 EUR aus der Sicherheitenverwertung 343.500,00 EUR. Der belegte Ausfall beträgt damit 136.500,00 EUR und nimmt als festgestellte Forderung nach § 38 InsO an der Verteilung teil.

2. Anspruchsverfolgung

Vorgang	Nominalwert	Stand	Erwarteter freier Zufluss
D&O-Vergleich	115.000,00 EUR	unterzeichnet und bezahlt	115.000,00 EUR
Anfechtungsvergleiche	41.000,00 EUR	vollständig bezahlt	41.000,00 EUR
Zahlung Tim Brauer	12.500,00 EUR	im Vergleichspaket abgegolten	0,00 EUR
Steuererstattung	14.200,00 EUR	eingegangen	14.200,00 EUR

3. Tabelle

Für die spätere Schlussverteilung sind Forderungen nach § 38 InsO von 862.900,00 EUR festgestellt. Die Forderung M. Kordes über 7.800,00 EUR ist vollständig bestritten. Der nachrangige Gesellschafterdarlehensanspruch von 120.000,00 EUR wird gesondert geführt und gehört nicht zur aktuellen Verteilungsbasis.

4. Rechnungslegung

Die bisherige Arbeitsfassung der Schlussrechnung darf nicht verwendet werden, solange gesicherte Durchlaufserlöse und Auskehrungen an die Havelbank nur einseitig erfasst sind. Für die Abschlussfassung werden 343.500,00 EUR sowohl als Sicherheitenzufluss als auch als Auskehrung ausgewiesen. Dadurch bleibt der freie Saldo unverändert, der Geldfluss wird aber vollständig sichtbar.

5. Nächste Schritte

Schritt	Zieltermin	Gate
Konten und Belege einschließlich Sicherheitenkonto abstimmen	15.12.2026	keine Differenz
Vergütungs- und Gerichtskostenstand	10.01.2027	nur belegte Beträge

abschließen		
Schlussverzeichnis mit Tabelle abgleichen	15.01.2027	Forderungsbasis 862.900,00 EUR
Schlussbericht freigeben	20.01.2027	menschliche Einreichungsfreigabe

Prüfvermerk zur Abschlussreife

Möbelwerk Havelberg GmbH – Stand 15. Januar 2027

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	15. Januar 2027
Gegenstand	Konten-, Tabellen- und Verwertungsgate

1. Konten

Prüfung	Buchwert	Fremdnachweis	Differenz
Massekonto	289.790,00 EUR	289.790,00 EUR	0,00 EUR
Sicherheitenkonto	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Barkasse	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

2. Verwertung

Alle im Masseverzeichnis geführten Vermögensgegenstände sind als verwertet, aus rechtlichem Grund freigegeben oder ohne realisierbaren Wert ausgebucht. Für jede Ausbuchung liegt ein Einzelvermerk vor. Es bestehen keine laufenden Prozesse und keine unbehandelten Kaufpreisraten.

3. Tabelle und Quote

Die gerichtliche Tabelle weist 862.900,00 EUR festgestellte Forderungen nach § 38 InsO aus. Die Teilungsmasse beträgt 289.790,00 EUR. Die ungerundete Quote beträgt 33,5832657318 Prozent. Die centgenaue Auszahlungsdatei summiert sich auf 289.790,00 EUR.

4. Gate-Entscheidung

Gate	Ergebnis	Freigabe
Abschluss der Verwertung	bestanden	Dr. Nora Westphal
Kontenabgleich	bestanden	Sana Yildiz und Dr. Nora Westphal
Tabellenabgleich	bestanden	Dr. Nora Westphal
Einreichung	freigegeben	Dr. Nora Westphal, 20.01.2027
Auszahlung	noch gesperrt	gerichtliche Zustimmung fehlt

Schlussverzeichnis

Möbelwerk Havelberg GmbH – Stand 20. Januar 2027

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	20. Januar 2027
Gegenstand	Verzeichnis nach §§ 188 bis 193 InsO

1. Verteilungsdaten

Die Teilungsmasse beträgt 289.790,00 EUR. Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 862.900,00 EUR. Die Ausfallforderung der Havelbank eG von 136.500,00 EUR ist erst nach Abzug der gesicherten Befriedigung von 343.500,00 EUR ermittelt.

2. Verzeichnis

Nummer und Gläubiger	Forderung	Auszahlung	Status
1. Furnier Nord GmbH	186.420,00 EUR	62.605,92 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
2. Havelbank eG – Ausfall	136.500,00 EUR	45.841,16 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
3. Finanzamt Stendal	92.340,00 EUR	31.010,79 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
4. AOK Sachsen-Anhalt	61.200,00 EUR	20.552,96 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
5. Prignitz Forst KG	43.700,00 EUR	14.675,89 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
6. Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100,00 EUR	9.436,90 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
7. Beschlagwerk Elbe AG	19.440,00 EUR	6.528,58 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
8. Havelstrom GbR	48.000,00 EUR	16.119,97 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
9. Arbeitnehmerforderungen	236.000,00 EUR	79.256,51 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
10. Würtl-Leasing GmbH	11.200,00 EUR	3.761,32 EUR	festgestellt; Auszahlung gesperrt bis Freigabe
Summe	862.900,00 EUR	289.790,00 EUR	Kontrollsumme stimmt

3. Nicht einbezogene Ansprüche

Die Forderung M. Kordes über 7.800,00 EUR ist vollständig bestritten und ohne fristgerechten Nachweis. Die Forderung Tim Brauer über 120.000,00 EUR ist nachrangig. Beide Positionen bleiben in der Akte sichtbar, sind aber nicht Teil der aktuellen Verteilungsbasis.

Vollzugsprotokoll der Schlussverteilung

Möbelwerk Havelberg GmbH – Zahlungslauf 10. März 2027

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	12. März 2027
Gegenstand	Freigabe, Auszahlung und Rückläuferkontrolle

1. Zahlungsfreigabe

Nach dem Schlusstermin wurden die gerichtliche Tabelle, das Schlussverzeichnis und die Kontodaten erneut abgeglichen. Dr. Nora Westphal gab den Zahlungslauf am 10. März 2027 um 08:45 Uhr frei. Die technische Datei wurde durch die Sachbearbeitung erstellt und vor Bankübertragung unverändert gegen die freigegebene Summenliste geprüft.

2. Auszahlungen

Gläubiger	Auszahlung	Status
Furnier Nord GmbH	62.605,92 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Havelbank eG – Ausfall	45.841,16 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Finanzamt Stendal	31.010,79 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
AOK Sachsen-Anhalt	20.552,96 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Prignitz Forst KG	14.675,89 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Holzbauer GmbH & Co. KG	9.436,90 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Beschlagwerk Elbe AG	6.528,58 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Havelstrom GbR	16.119,97 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Arbeitnehmerforderungen	79.256,51 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Würtl-Leasing GmbH	3.761,32 EUR	ausgeführt; kein Rückläufer
Summe	289.790,00 EUR	vollständig ausgekehrt

3. Kontenabschluss

Der Kontoauszug vom 11. März 2027 weist die Sammelüberweisungen aus. Rückläufer sind bis zum Kontrollzeitpunkt 12. März 2027 nicht eingetreten. Das für die Schlussverteilung bestimmte Guthaben ist vollständig ausgekehrt. Das Sicherheitenkonto war bereits zuvor auf 0,00 EUR abgeschlossen.

Prüfvermerk zu einer möglichen Nachtragsverteilung

Möbelwerk Havelberg GmbH – Übungszweig

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Stendal
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Nora Westphal
Datum	30. September 2027
Gegenstand	Später Hinweis auf mögliche Versicherungsprämienerstattung

1. Hinweis

Der frühere Versicherungsmakler teilte mit, dass aus der vorzeitigen Vertragsbeendigung möglicherweise eine Prämienerstattung entstehen könne. Ein Bescheid, eine Abrechnung oder ein Zahlungseingang liegt nicht vor. Der Hinweis wird daher nicht als Massezufluss gebucht.

2. Prüfauftrag

Zu klären sind Anspruchsinhaberin, Vertragszeitraum, Abrechnungsgrund, Betrag, Massezugehörigkeit und Verfügbarkeit. Erst ein belegter Massegegenstand kann Anlass für einen Antrag nach § 203 InsO sein. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 25. September 2025, IX ZB 13/25, Randnummern 7 bis 16 und 20 bis 22, entschieden, dass auch bekannte, irrtümlich oder tatsächlich nicht verwertete Massegegenstände Gegenstand einer Nachtragsverteilung sein können. Die Entscheidung ersetzt weder den Anspruchsnachweis noch die Prüfung der Massezugehörigkeit.

3. Gate

Prüffeld	Status	Folge
Anspruchsnachweis	offen	Unterlagen anfordern
Zahlungseingang	nicht vorhanden	keine Buchung
Massezugehörigkeit	offen	rechtliche Prüfung
Gerichtlicher Antrag	gesperrt	erst nach positivem Nachweis